

المكثف الكامل للفرقة الثالثة

لمادة القانون الجنائي المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزومه إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله
عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

⚖️ الجزء الأول: ماهية الرشوة، أطرافها، ومدلول الموظف العام (من ص 1 إلى 5) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. تعريف الرشوة:****

**** * التعريف الفقهي: **** اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته بتقاضيه أو طلبه أو قبوله مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه.
**** * التعريف التشريعي (المادة 103 عقوبات): **** "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً"
[1].

****2. أشخاص جريمة الرشوة:****

تقوم الجريمة بوجود الأشخاص الآتي بيانهم:
**** * المرتشي: **** الموظف العام الذي يطلب أو يقبل المقابل للقيام بعمله.
**** * الراشي: **** صاحب المصلحة الذي يعرض المقابل فيقبله الموظف، أو يلبي طلب الموظف.
**** * الوسيط: **** من يتدخل ممثلاً لأحد الطرفين أو كليهما، ويعد قانوناً (شريكاً) في الجريمة.
**** * المستفيد: **** الشخص الذي يعينه المرتشي لتلقي الفائدة. ولا يُسأل عن جريمة الرشوة كفاعل، بل يُعتبر (شريكاً) فقط إذا ساهم بفعل من أفعال الاشتراك [1].

****3. علة تجريم الرشوة وأسباب تفشيها:****

**** * علة التجريم: **** حماية نزاهة الوظيفة العامة، ضمان حسن سير المرافق التابعة للدولة، ومنع إهدار مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون. فضلاً عن تحريمها في الشريعة الإسلامية كجريمة تعزيرية [1، 2].

* ** أسباب تفشيها: ** البيروقراطية، التعقيد الإداري، والخلل بين أجر الموظف وتكاليف المعيشة [2].

** 4. أركان جريمة الرشوة: **

تقوم الرشوة على ثلاثة أركان أساسية:

* ** صفة في المرتشي: ** أن يكون موظفاً عاماً مختصاً.

* ** ركن مادي: ** فعل الأخذ أو القبول أو الطلب.

* ** ركن معنوي: ** القصد الجنائي [2].

** 5. الركن الأول: صفة المرتشي (الموظف العام ومن في حكمه): **

يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً (حقيقياً أو حكماً)، وينقسم إلى:

** أولاً: الموظف العام الحقيقي: **

لم يُعرفه قانون العقوبات، بل عرفه القضاء الإداري بأنه: الشخص الذي يعين بصفة مستقرة في عمل دائم لخدمة مرفق عام. ويقوم على ثلاثة عناصر:

1. صدور أداة قانونية تُلحق الشخص بالخدمة.

2. شغل الوظيفة على وجه الاستمرار (عمل دائم).

3. المساهمة في خدمة مرفق عام (إداري أو اقتصادي) [3].

* ** حالات لا تنفي صفة الموظف العام الحقيقي: **

لا يؤثر في قيام الصفة ألا يكون الموظف مثبتاً أو لا يتقاضى مرتباً، أو كونه في إجازة أو موقوفاً عن العمل (طالما يشغل الوظيفة فعلياً وقت الجريمة). ولا يشترط

رضاه بالوظيفة (كالتكليف الإجباري). وإذا زالت الصفة بعد ارتكاب الجريمة

(كالعزل)، يُحاكم بتهمة الرشوة لتوفر الصفة وقت الفعل [3].

****ثانياً: الموظف العام حكماً (المادة 111 عقوبات):****

وسع المشرع نطاق الوظيفة العامة ليشمل الفئات التالية:

1. ****المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة:**** (سواء مصالح مركزية، أو لا مركزية كالمحافظات، أو مؤسسات عامة).
2. ****أعضاء المجالس النيابية والمحلية:**** (سواء منتخباً أو معيناً). وإذا ارتكب الرشوة ثم قُضي ببطلان انتخابه، يُعاقب بالرشوة طالما زاول عمله وقت الجريمة.
3. ****المحكّمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون:**** لخطورة أعمالهم التي تعاون القضاء.
4. ****المكلفون بخدمة عامة:**** من يُكلف بعمل لخدمة المجتمع (كالشهود والمجندين).
5. ****العاملون في القطاع العام:**** بالشركات التابعة للدولة [4، 5].

****6. الحالة الخاصة للأطباء (المادة 222 عقوبات):****

الأصل أن الطبيب الخاص ليس موظفاً عاماً، ولكن:

- * إذا أعطى طبيب أو جراح أو قابلة (داية) شهادة مزورة عن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة على سبيل المجاملة، يُعاقب بالحبس أو الغرامة (جنحة شهادة زور) [5، 6].

****الاستثناء المشدد:**** إذا كانت هذه الشهادة المزورة بناءً على التماس أو رجاء، أو أخذ (مقابلاً مادياً/رشوة) لإصدارها، فإنه يُعاقب بـ (عقوبات الرشوة) رغم أنه ليس موظفاً عاماً، وذلك بنص صريح لتشديد العقاب [5، 6].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، المادة دي كلها بتدور حوالين فكرة واحدة: "الموظف اللي بيبيع ذمته وشغله بفلوس".

- في أي قضية رشوة هتلاقي 4 بيلعبوا أدوار البطولة:
1. **المرتشي**: **وده الموظف اللي بياخد الفلوس أو بيطلبها.
 2. **الراشي**: **المواطن اللي بيدفع عشان يمشي مصلحته.
 3. **الوسيط**: **ده "السمسار" اللي بياخد الفلوس من هنا يوديها هنا، والقانون مبيسميهاوش وسيط في المحكمة، بيسميه (شريك في الرشوة).
 4. **المستفيد**: **ده بقى لو الموظف قال للراشي "ماتدينيش فلوس، بس هات عربية هدية لابني".. ابنه ده هو المستفيد. وابنه مبيتحبسش إلا لو كان متفق معاهم ومشارك في الجريمة.

- ** 🚓 تريكات الامتحانات في حطة "الموظف العام": ****
- القاضي عشان يحكم بالرشوة لازم يثبت إن المتهم "موظف". الدكاترة بيحبوا قضايا تلخبطك في الحطة دي، ركز معايا:
- * **التريكة الأولى: **موظف طلع إجازة بدون مرتب، أو متوقف عن العمل للتحقيق، وخذ رشوة يخلص بيها ورق، يتحبس؟ **أيوة يتحبس رشوة**، لأن علاقته بالوظيفة لسه موجودة.
- * **التريكة الثانية: **دكتور متكلف "إجباري" من وزارة الصحة، خد رشوة وقال للمحكمة "أنا أصلاً شغال غصب عني ومش راضي بالوظيفة دي". **هياخد حكم رشوة وش**، لأن الرضا بالوظيفة مش شرط في القانون.
- * **التريكة الثالثة: **موظف خد رشوة النهاردة، وتاني يوم استقال أو انفصل.
- **هيتحاكم مرتشي**، لأن العبرة بوقته وهو بياخد الفلوس كان موظف ولا لأ.
- * **تريكة الطبيب الخاص (مهمة جداً): **دكتور فاتح عيادة خاصة (مش موظف حكومة أصلاً)، جاله واحد اداله 10 آلاف جنيه عشان يكتب له شهادة طبية كذب إنه

مريض عشان يتهرب من الشغل. هل دي رشوة؟ **أيوة رشوة! **المشرع عمل استثناء لدكاترة العيادات الخاصة، لو خدوا فلوس أو هدايا مقابل شهادة طبية مزورة، بيتطبق عليهم قانون الرشوة الجنائية كأنهم موظفين حكومة بالظبط. (أما لو عملها مجدعة من غير فلوس، بياخد جنحة حبس بسيطة أو غرامة 500 جنيه).

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

****أركان جريمة الرشوة (3 أركان):****

1. صفة المرتشي (موظف عام).
2. الركن المادي (الطلب - الأخذ - القبول).
3. الركن المعنوي (القصد الجنائي).

****أطراف الجريمة (4 أطراف):****

1. المرتشي (الفاعل الأصلي).
2. الراشي (صاحب المصلحة).
3. الوسيط (شريك).
4. المستفيد (لا يسأل إلا إذا اشترك فيها).

****شروط الموظف العام الحقيقي (3 شروط):****

1. أداة تعيين قانونية.
2. عمل دائم ومستمر.
3. إدارة مرفق عام للدولة.

****أشخاص زيهم زي الموظف العام (الموظف حكماً):****

1. مستخدمين الحكومة.

2. أعضاء مجلس النواب والمحليات.

3. المحكمين والخبراء والمصنفين.

4. المكلفين بخدمة عامة.

5. عمال القطاع العام.

****قاعدة الطبيب الخاص والشهادة المزورة:****

* شهادة مزورة (مجاملة / مجدعة) = جنحة غرامة أو حبس بسيط.

* شهادة مزورة (بمقابل مادي / رشوة) = جناية وعقوبات الرشوة المشددة.

⚖️ الجزء الثاني: الموظف الفعلي، شرط الاختصاص، والركن المادي للرشوة
(من ص 6 إلى 10) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. أثر العيب في قرار التعيين (الموظف الفعلي):****

* **القاعدة:** صفة الموظف العام تتوافر حتى لو كان قرار تعيينه مشوباً بعيب شكلي أو موضوعي يقتضي بطلانه، طالما أنه قد مارس عمله بالفعل.

* **الموظف الفعلي:** هو الشخص الذي يمارس وظيفة عامة على الرغم من عدم توافر الشروط المتطلبة لشغلها، أو بطلان قرار تعيينه، أو حتى من يغتصب السلطة (يضع يده على الوظيفة في ظروف استثنائية).

* **الحكم القانوني:** يُسأل "الموظف الفعلي" عن جريمة الرشوة تماماً كالموظف الحقيقي؛ حمايةً للثقة التي يضعها الجمهور في المظاهر الخارجية للوظيفة، ولمنع الجاني من الاستفادة من خطئه للإفلات من العقاب.

****2. شرط الاختصاص بالعمل:****

لا يكفي أن يكون الجاني موظفاً عاماً، بل يجب أن يكون مختصاً بالعمل المطلوب منه (أو الامتناع عنه). ولا يُشترط أن يكون الاختصاص شاملاً، بل يكفي (الاختصاص الجزئي). وقد وسع المشرع نطاق هذا الشرط ليشمل ثلاث صور:

*** **أولاً: الاختصاص الحقيقي:****

ويقصد به الصلاحية القانونية للقيام بالعمل. ويتحقق سواء كان مصدر الاختصاص: قوانين ولوائح، أو أوامر الرؤساء، أو طبيعة العمل وتكليفات الإدارة، أو حتى مجرد الاستعداد للقيام بالعمل بحكم الوظيفة لتسهيل إنجازه.

*** **ثانياً: الاختصاص المزعم (الزعم بالاختصاص):****

يتحقق عندما يكون الموظف غير مختص بالعمل، ولكنه "يكذب" ويدعي أمام صاحب الحاجة صراحةً أو ضمناً أنه مختص به للحصول على الرشوة. وفي هذه الحالة، يُسأل الموظف عن جريمة (الرشوة) وليس النصب، لأن استغلاله لصفته الوظيفية للزعم بالاختصاص يكفي لاهتزاز الثقة في الوظيفة العامة.

*** **ثالثاً: الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص:****

يتحقق عندما يكون الموظف غير مختص بالعمل فعلياً، ولكنه يعتقد بحسن نية (غلطاً في الواقع أو القانون) أنه مختص به، فيطالب أو يقبل العطية. يُعاقب هنا الموظف بجريمة الرشوة لاستغلاله وظيفته، ولا يغير من ذلك كونه معتقداً بصحة اختصاصه.

****3. الركن المادي لجريمة الرشوة:****

يتحقق الركن المادي للاتجار بالوظيفة بإحدى ثلاث صور (على سبيل الحصر):

*** **الصورة الأولى: الأخذ:****

هو تسلم الموظف للمقابل (العطية أو المنفعة) سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر. ويتحقق الأخذ بمجرد انتقال الفائدة المادية لجهة المرتشي، ولا يشترط أن تكون مادية، بل قد تكون منفعة أو فائدة غير مادية متى أخذها الموظف كعوض عن عمله.

* ** الصورة الثانية: القبول: **

هو الرضا بالوعد أو العطية (تأجيل الدفع للمستقبل). ولا يشترط في القبول شكل معين، فقد يكون صريحاً أو ضمنياً. ولكن يُشترط للقبول أن يكون (جدياً)، فإذا تظاهر الموظف بالقبول للإيقاع بالراشي وضبطه متلبساً، تنتفي الجريمة في حقه لانعدام الإرادة الحرة للارتشاء.

* ** الصورة الثالثة: الطلب: **

هو تعبير عن إرادة منفردة من الموظف تتجه للحصول على مقابل نظير أداء العمل. وتتم جريمة الرشوة بمجرد صدور الطلب من الموظف ووصوله لعلم صاحب الحاجة، حتى لو رفض صاحب الحاجة إعطائه الرشوة أو أبلغ السلطات.

* ** 4. الشروع في جريمة الرشوة: **

* ** في حالتي الأخذ والقبول: ** لا يتصور الشروع فيهما قانوناً؛ لأن الجريمة تتحقق كاملة بمجرد الأخذ أو القبول، وإذا لم يقعا فلا توجد جريمة أصلاً.

* ** في حالة الطلب: ** ذهب جانب من الفقه إلى تصور الشروع (كأن يرسل الموظف خطاباً يطلب رشوة فيُضبط قبل وصوله). ولكن الرأي الغالب والمستقر هو (عدم تصور الشروع في الرشوة بكافة صورها)، لأنها جريمة شكلية تقع تامة بمجرد إتيان السلوك الإجرامي المتمثل في الإتجار بالوظيفة، وإذا لم يكتمل السلوك فلا عقاب على مجرد الأعمال التحضيرية.

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده بيفكك ألغاز المحاكم وحجج المحامين. تعال نبسطها زي ما اتعودنا:

**** 🔴 تريقة "الموظف الفعلي":****

تخيل واحد اتعين في الحكومة، وخذ رشوة، ولما اتقبض عليه المحامي بتاعه قال للقاضي "يا فندم قرار تعيينه ده باطل ومزور، يبقى هو مش موظف وميتحاسبش مرتشي!". القانون هنا بيقوله "العيب غيرها"، طالما هو قعد على الكرسي ومارس الشغل وخلي الناس تثق إنه موظف (سواء قرار تعيينه سليم أو باطل)، بيشيل قضية الرشوة كاملة. ده اسمه (الموظف الفعلي).

**** 🔴 تريقة "الاختصاص" (دي بتيجي قضايا كتير):****

عشان الموظف يلبس رشوة، لازم يكون "مختص" بالورقة اللي هيخلصها. بس القانون عشان يقفل الباب على الحرامية، خلي الاختصاص 3 أنواع:

1. **** اختصاص حقيقي:** ده شغله الفعلي اللي بياخد عليه مرتب.
2. **** اختصاص مزعوم (نصب باسم الوظيفة):** ** موظف في الأرشيف ملوش دعوة بالترخيص، جاله مواطن، فالموظف كذب عليه وقاله "أنا اللي بطلع التراخيص هات 10 آلاف جنيه". هنا المحامي هيقول ده "نصاب" مش "مرتشي"! القانون بيقول لأ، ده مرتشي! لأنه استغل يافطة الوظيفة الحكومية في كدبته.
3. **** اعتقاد خاطئ:** ** موظف فاكتر بجد إن الورقة دي من اختصاصه، فخد عليها حلاوة. طلع في الآخر إنها مش اختصاصه، برضه هيلبس رشوة لأنه تاجر بوظيفته ونيته كانت وحشة.

**** 🔴 تريقة "الركن المادي" و "الشروع":****

الجريمة بتتم بـ 3 أفعال: (يا أخذ الفلوس في إيده - يا قبل الوعد إنهم هيدفعوله الشهر الجاي - يا هو اللي طلب من نفسه).

* ** خذ بالك من تريكة "القبول": ** لو موظف جاله مواطن يعرض عليه رشوة، فالموظف عمل نفسه موافق عشان يبلغ الرقابة الإدارية وتقبض عليه.. الموظف هنا ملوش ذنب والجريمة متتحسبش عليه، لأن قبوله كان "كمين" مش حقيقي.

* ** تريكة "الشروع": ** هل فيه حاجة في القانون اسمها "شروع في رشوة"؟ الإجابة السحرية: ** لا يوجد شروع في الرشوة **. الجريمة دي "يا أبيض يا أسود". لو الموظف طلب رشوة والمواطن شتمه ورفض.. الموظف كده ارتكب جريمة "رشوة تامة" مش شروع! مجرد النطق بالطلب بيقتل الجريمة.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * ** مدلول الموظف الفعلي: ** يُعاقب كالمرتشي (حتى لو قرار تعيينه باطل أو اغتصب الوظيفة) لحماية ثقة الجمهور.
- * ** أنواع الاختصاص بالعمل (3 أنواع تعاقب بالرشوة): **
1. اختصاص حقيقي: يملك الصلاحية فعلاً.
 2. زعم بالاختصاص: يكذب ويدعي الصلاحية (يعاقب رشوة وليس نصب).
 3. اعتقاد خاطئ: يعتقد بحسن نية أنه مختص وهو ليس كذلك.
- * ** الركن المادي للرشوة (3 صور): **
1. الأخذ: استلام المقابل المادي أو المعنوي فوراً.
 2. القبول: الرضا بوعد أو عطية مؤجلة (ويشترط أن يكون الرضا حقيقياً وليس للإيقاع بالراشي).
 3. الطلب: التعبير المنفرد من الموظف عن رغبته في الرشوة.
- * ** القاعدة الذهبية في الشروع: ** لا يتصور الشروع في جريمة الرشوة (الرأي الراجح)، فالجريمة تتم بمجرد الطلب ولو قبل بالرفض.

⚖️ الجزء الثالث: مقابل الرشوة، الركن المعنوي، وعقوبة الرشوة البسيطة ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. موضوع الرشوة (المقابل أو الفائدة):****

يتحقق الركن المادي في الرشوة بأخذ أو قبول أو طلب أي مقابل، ويخضع هذا المقابل للقواعد الآتية:

**** * طبيعة المقابل: **** لا يشترط أن يكون المقابل مادياً (كنقود أو عقارات أو مجوهرات)، بل تتوافر الجريمة حتى لو كان المقابل غير مادي أو معنوي (كالحصول على ترقية، أو نيل وسام، أو حتى فائدة تتمثل في علاقة جنسية).
**** * المستفيد من المقابل: **** يستوي أن تكون العطية أو الفائدة لنفس الموظف (المرتشي) أو لشخص آخر يعينه أو يطلبه الموظف.

**** * التناسب: **** لا يُشترط وجود أي تناسب بين قيمة الرشوة (العطية) وبين خطورة أو أهمية العمل المطلوب من الموظف أدائه، فتقع الجريمة ولو كانت العطية تافهة.

****2. علاقة المقابل بالعمل (الغرض من الرشوة):****

تقتضي جريمة الرشوة أن يكون المقابل الممنوح للموظف هو "ثمن" لعمل من أعمال وظيفته، ويأخذ هذا العمل إحدى الصور التالية:
**** * أداء عمل من أعمال الوظيفة: **** وهنا يسأل الموظف عن الرشوة (حتى لو كان العمل مشروعاً ومطابقاً للقانون). فمجرد الاتجار بالوظيفة يمثل الجريمة، فلا يُشترط أن يكون العمل المطلوب ظالماً أو مخالفاً للوائح.
**** * الامتناع عن العمل أو التأخير فيه: **** كأن يمتنع المأمور عن تنفيذ حكم، أو يتأخر في تنفيذه لصالح أحد الخصوم.

**** * الإخلال بواجبات الوظيفة: **** الانحراف عن الأهداف التي قررت الوظيفة من أجلها، كاستغلال سيارة حكومية مخصصة للعمل في نقل أشياء خاصة مقابل مبلغ مالي.

****3. الركن المعنوي (القصد الجنائي):****

الرشوة جريمة عمدية، لا يتصور وقوعها بطريق الخطأ أو الإهمال، وتتطلب توافر (القصد الجنائي العام) بعنصريه:

**** *العنصر الأول (العلم):**** يجب أن يعلم الموظف بأنه موظف عام ومختص بالعمل، وأن المقابل الذي يحصل عليه هو (ثمن) لقيامه بهذا العمل أو الامتناع عنه. فإذا انتفى العلم، كمن يقبل مبلغاً معتقداً أنه سداد لدين قديم، أو دس أحدهم نقوداً في جيبه دون علمه، فلا تقوم الجريمة.

**** *العنصر الثاني (الإرادة):**** يجب أن تتجه إرادة الموظف الحرة والمختارة إلى الأخذ أو القبول أو الطلب. فإذا تظاهر الموظف بالقبول للإيقاع بالراشي وضبطه متلبساً، تنتفي الجريمة لعدم جدية الإرادة. وكذلك إذا وقع تحت تأثير إكراه معنوي أو حالة ضرورة دفعته لقبول الرشوة تخلصاً من خطر جسيم.

**** *معاصرة القصد للركن المادي (مهم جداً):**** يُشترط أن يتوافر القصد الجنائي (وقت) الأخذ أو القبول أو الطلب. أما إذا تسلم الموظف الهدية معتقداً بحسن نية أنها مجرد هدية بريئة، ثم علم لاحقاً أنها رشوة فاحتفظ بها، (فلا تقع جريمة الرشوة) لأن القصد الجنائي كان لاحقاً ولم يعاصر النشاط الإجرامي لحظة وقوعه.

****4. عقوبة الرشوة البسيطة (المادة 103 عقوبات):****

حدد المشرع عقوبات صارمة لجريمة الرشوة تنسم بالشدة وتتضمن عقوبات أصلية وتكميلية وجوبية:

**** *العقوبة الأصلية:**** (السجن المؤبد).

**** *العقوبة التكميلية الأولى (الغرامة النسبية):**** يُحكم وجوباً بغرامة مساوية لقيمة الرشوة (ما طلبه أو أخذه الموظف)، بشرط ألا تقل هذه الغرامة في كل الأحوال عن (ألف جنيه)، حتى لو كانت قيمة الرشوة أقل من ذلك.

**** *العقوبة التكميلية الثانية (المصادرة):**** يُحكم وجوباً بمصادرة العطية أو الأشياء التي تم دفعها كرشوة (سواء نقود أو أجهزة). وإذا لم تضبط الأشياء أو تم استهلاكها، يجوز الحكم بمصادرة ما قيمته يعادل قيمة الرشوة من أموال الجاني.

* **العقوبة التبعية (العزل):** يُعزل الموظف من وظيفته الحكومية كنتيجة حتمية للحكم عليه بعقوبة جناية.

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده مليون قضايا امتحانات بتيجي بين السطور، فركز معايا في فك الشفرات دي:

** 🚨 تريكة "المقابل/الفائدة":**

الرشوة مش بس فلوس في ظرف ومكتوب عليه "من أخوك فلان". القانون قالك (أي حاجة ليها قيمة). يعني لو الموظف قال للمواطن "عشيني في مطعم فخم"، أو "سفرني الساحل"، أو حتى طلب "علاقة غير مشروعة".. كل ده اسمه (رشوة) ويتحبس بيها سجن مؤبد. ومفيش حاجة اسمها "ده اداني هدية بـ 50 جنيه أخلص بيها مصلحة بـ مليون جنيه"، القانون مبيوزنش، طالما خدت حاجة يبقى مرتشي.

** 🚨 تريكة "العمل المشروع" (أخطر تريكة):**

مواطن ورقه كله سليم 100%، بس الموظف مرضاش يختم الورقة وقاله "هات حلاوتي". المواطن دفع عشان يختم الورقة (الصح والمشروعة). هل الموظف كده مرتشي؟

المحامي بتاعه هيقول: "يا فندم ده عمل مشروع ومخالفش القانون، ده ختم ورقة سليمة!".

الرد القانوني: (يلبس رشوة مؤبد). ليه؟ لأن الجريمة هي "بيع الوظيفة"، الموظف بياخد مرتبه من الدولة عشان يخدم الناس ببلاش، فلما ياخد فلوس عشان يعمل شغله الطبيعي والمشروع، يبقى تاجر بوظيفته وارتكب الجريمة.

**** تريكات "النية والقصد الجنائي": ****

1. ****الكمين:**** الموظف جاله راشي، فالموظف عمل نفسه طماع وقاله "هات الفلوس بكرة"، وراح بلغ مباحث الأموال العامة، وعملوله كمين ومسكوا الراشي. هل الموظف يتحبس عشان "قبل" الرشوة؟ لأ طبعاً، لأن إرادته مكنتش جادة في الجريمة، دي كانت للإيقاع بالمجرم.
2. ****الهدية المفاجئة:**** الموظف رجع بيته لقي صندوق تفاح من مواطن، فتحه كله تفاح وراح واكله. ثاني يوم المواطن قاله "عجبك التفاح؟ خلصلي بقى الورقة". هل الموظف مرتشي؟ ****لأ****، لأنه وقت ما أخذ التفاح مكنتش "عالم" إن ده رشوة، القصد الجنائي لازم يكون (في نفس اللحظة) اللي بياخد فيها الحاجة.

**** تريكة "الغرامة النسبية": ****

عقوبة الرشوة إعدام؟ لأ، (سجن مؤبد). ومعاها غرامة "وجوبية" القاضي لازم يحكم بيها، الغرامة دي قد الرشوة بالضبط.. بس خد بالك! لو الموظف ارتشى بـ 200 جنيه، الغرامة هتكون كام؟ القانون قال (أقل غرامة 1000 جنيه). يعني لو ارتشى بـ 50 جنيه، يدفع غرامة 1000 جنيه. لو ارتشى بـ مليون، يدفع غرامة مليون.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * ****صور مقابل الرشوة:**** مادي (أموال/عقارات) أو معنوي (ترقية/منفعة/علاقة جنسية). ولا عبرة بتفاهة قيمة المقابل.
- * ****العمل المطلوب من الموظف:**** تقع الرشوة سواء كان العمل المطلوب (غير مشروع) أو كان (مشروعاً وقانونياً). الغاية هي تجريم مجرد الإتجار بالوظيفة.
- * ****أركان القصد الجنائي (الركن المعنوي):****
 1. ****العلم:**** علم الموظف بصفته، واختصاصه، وأن المقابل ثمن لعمله.

2. **الإرادة:** جادة وحرّة. (ينتفي القصد في حالة التظاهر بالقبول للإيقاع بالراشي، أو الإكراه).

3. **المعاصرة:** يجب أن يتوافر القصد الجنائي لحظة الفعل المادي (الأخذ/القبول/الطلب)، والنية اللاحقة لا تكفي.

* **العقوبات (حفظ صم):**

1. أصلية: السجن المؤبد.

2. تكميلية مالية: غرامة نسبية (مساوية لقيمة الرشوة وبعد أدنى 1000 جنيه).

3. تكميلية عينية: المصادرة (للعطية أو قيمتها).

4. تبعية: العزل من الوظيفة.

⚖️ الجزء الرابع: الإعفاء من عقوبة الرشوة، ظروف التشديد، وجرائم الإجهاض ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

1. الإعفاء من العقاب في جريمة الرشوة (المادة 107 مكرر):

* **القاعدة والمستفيدون:** قرر المشرع إعفاء (الراشي) و(الوسيط) فقط من العقوبة إذا أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها. ولا يمتد هذا الإعفاء مطلقاً إلى (المرتشي) أي الموظف العام.

* **علة الإعفاء:** تشجيع الراشي أو الوسيط على كشف الجريمة وفك طوق الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة، وتغليب المصلحة العامة في تطهير الجهاز الإداري.

**** حالات الإغفاء وشروطها: ****

**** الحالة الأولى: الإخبار (قبل اكتشاف الجريمة): **** يتحقق بإبلاغ السلطات (القضائية أو الإدارية أو مأموري الضبط) بالجريمة قبل علمهم بها. ويُشترط أن يكون الإخبار صادراً بقصد إعانة السلطات، ومطابقاً للحقيقة، ومفصلاً يتضمن جميع عناصر الجريمة والأدلة.

**** الحالة الثانية: الاعتراف (بعد اكتشاف الجريمة): **** إذا علمت السلطات بالجريمة، يُعفى الراشي أو الوسيط إذا اعترف اعترافاً كاملاً وصادقاً ومطابقاً للحقيقة دون نقص أو تحريف. ويُشترط أن يظل هذا الاعتراف قائماً وثابتاً (لدى جهة الحكم) أي أمام المحكمة. فإذا اعترف في التحقيقات ثم عدل عن اعترافه أمام المحكمة، يسقط حقه في الإغفاء.

**** أثر الإغفاء: **** يقتصر على العقوبات الأصلية (السجن) والتكميلية (الغرامة)، ولكنه (لا يمتد إلى المصادرة). فإذا ضُبُطت مبلغ الرشوة تُصادر بقوة القانون، ولا تُرد للراشي المُعفى من العقاب.

**** 2. عقوبة الرشوة في صورتها المشددة: ****

تُشدد عقوبة الرشوة في حالتين:

**** الحالة الأولى: الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عن عمل (المادة 104): **** إذا كان الغرض من الرشوة هو ارتكاب الموظف لعمل مخالف للقانون أو الامتناع عن واجبه، تظل العقوبة الأصلية (السجن المؤبد)، ولكن (تُضاعف الغرامة) لتصبح ضعف قيمة الرشوة وبحد أدنى ألفي جنيه (بدلاً من ألف جنيه في الرشوة البسيطة).

**** الحالة الثانية: الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة أشد (المادة 108): **** إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب جريمة أشد من الرشوة (كأن يرتشي ليفشي سراً من أسرار الدفاع لجهة أجنبية وعقوبتها الإعدام)، يُعاقب المرتشي والراشي والوسيط بـ (العقوبة المقررة للجريمة الأشد)، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة النسبية والمصادرة الخاصة بالرشوة [17، 18].

****3. جرائم الإجهاض (محل الجريمة):****

****تعريف الإجهاض:**** إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبيعي للولادة، أو إخراج الجنين من الرحم قبل أوانه، أو قتله في الرحم.

****محل الجريمة (الجنين الحي):**** تبدأ الحماية الجنائية للجنين من لحظة (الإخصاب) وتستمر طوال فترة الحمل وحتى بداية (عملية الولادة). فإذا بدأ خروج الجنين طبيعياً ووقع عليه اعتداء، تُكيف الجريمة على أنها (قتل عمد) وليس إجهاضاً.

****استحالة الجريمة:**** لا تقع الجريمة إذا لم تكن المرأة حاملاً أصلاً، أو إذا كان الجنين ميتاً في بطنها وقت ارتكاب الفعل. وفي هذه الحالات (تنعدم الجريمة تماماً لانعدام المحل) وتعتبر استحالة مطلقة لا يُعاقب عليها حتى بوصف الشروع.

****4. الركن المادي لجريمة الإجهاض:****

****السلوك الإجرامي:**** أي فعل أو وسيلة (إيجابية أو سلبية) تؤدي لإنهاء الحمل، كاستعمال أدوية، مواد كيميائية، ضرب، أو تدخل جراحي. ويُشترط أن يكون الفعل مادياً، فلا يقع الإجهاض بمجرد (الوسائل المعنوية) كإحداث صدمة نفسية أو إفراغ الحامل.

****النتيجة:**** هلاك الجنين داخل الرحم، أو خروجه من الرحم قبل مواعده الطبيعي (حتى لو خرج حياً ثم مات بسبب خروجه المبكر).
****علاقة السببية:**** يجب أن يكون السلوك هو السبب المباشر في الإسقاط.

****5. الشروع في الإجهاض:****

***** يتصور الشروع في الإجهاض إذا أتى الجاني عملاً للبدء في التنفيذ (كإعطاء أدوية مسقطة) وخاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه (كمقاومة جسم الحامل للدواء، أو تدخل طبيب لإنقاذ الحمل).

****6. الركن المعنوي لجريمة الإجهاض (القصد الجنائي):****
* الإجهاض جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي (العلم والإرادة).
* ****العلم:**** يجب أن يعلم الجاني أن المرأة (حامل). فإذا ضربها وهو يجهل حملها فأسقطت، يُسأل عن جريمة ضرب وليس إجهاض.
* ****الإرادة:**** يجب أن تتجه إرادته إلى إحداث الإسقاط (إخراج الجنين أو قتله).
* ****القصد الاحتمالي:**** يتحقق القصد العمدي ولو كان الاحتمال، كأن يضرب الجاني امرأة حاملاً ضرباً مبرحاً وهو يتوقع أن هذا الضرب قد يؤدي لإجهاضها، ويقبل بهذه النتيجة.
* ****الباعث:**** لا عبرة بالباعث، فيستوي أن يكون بدافع الشفقة، أو التخلص من عار، أو الانتقام. (الباعث ليس من عناصر القصد الجنائي).
* ****الخطأ في الشخص أو النتيجة:**** لا ينفي القصد. كمن يعطي دواء مسقطاً لامرأة (أ) فتشربه المرأة (ب) وتسقط، يُسأل عن إجهاض عمدي.

 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده ممتع جداً لأنه يربط بين حيل المحامين في الرشوة، وبين القضايا الطبية في الإجهاض. ركز معاً:

****🔴 تريكات "عصافير الرشوة" (الإعفاء من العقاب):****
عشان الدولة تكشف الرشوة المستخبية في المكاتب، عملت عرض مغري للراشي والوسيط: "اعترف وروح بيتكم من غير سجن ولا غرامة". بس العرض ده ليه شروط دقيقة:
* ****التريغة الأولى:**** مين اللي بيستفيد؟ (المواطن اللي دفع، والسمسار). طيب والموظف اللي أخذ الفلوس؟ ده بيلبس المؤبد ومفيش قوة تعفيه.

* **التريكة الثانية (مهمة جداً في القضايا):** مواطن اتمسك متلبس، فاعترف في النيابة بكل حاجة وكشف الموظف. ولما القضية راحت المحكمة (قدام القاضي) خاف وأنكر كلامه! المحامي هيقول "ده اعترف في النيابة يبقى يتعفي". القانون بيقول: **لأ، الإعفاء طار**.. لازم الاعتراف يفضل مكمل لحد ما تقف قدام القاضي (جهة الحكم)، لو غيرت كلامك، هتتحبس معاهم.

* **التريكة الثالثة:** المواطن اللي اعترف واتعفى من السجن، هيقول للقاضي "طب رجولي بقي الـ 100 ألف جنيه بتوع الرشوة اللي اتمسكت". المحكمة هتقوله: يعوض عليك ربنا، الفلوس دي بتدخل خزينة الدولة (بتتصادر) لأنها فلوس جريمة.

* **تريكات "ظروف التشديد في الرشوة":**

* الموظف اللي بياخد فلوس عشان يعمل حاجة "قانونية" بياخد غرامة ألف جنيه.

* لكن لو أخذ الفلوس عشان يطلع رخصة "مضروبة" أو يهرب مجرم (إخلال بالوظيفة)، الغرامة بتتضاعف وتبقى الحد الأدنى بتاعها (ألفين جنيه).

* ولو أخذ رشوة عشان يسرب ورق عسكري لدولة ثانية (دي تهمة خيانة عظمى عقوبتها الإعدام)، الموظف هنا بيتحكم عليه بـ (الإعدام) مش المؤبد، بياخد عقوبة الجريمة الأكبر.

* **تريكات "الإجهاض" (ركز هنا عشان بيلعبوا بيها):**

* **جريمة وهمية (استحالة مطلقة):** واحدة شربت أعشاب عشان تسقط، راحت المستشفى طلعت أصلاً (مش حامل) أو طلع الجنين ميت في بطنها من شهر! هل دي جريمة شروع في إجهاض؟ **لأ، دي مش جريمة أصلاً**.. الجريمة دي مستحيلة لأن مفيش "محل" للجريمة (مفيش جنين حي).

* **تريكة "الخضة":** لو واحد عارف إن مراته حامل، فراح مخوفها بكلب شرس عشان تتفزع وتسقط، وسقطت فعلاً. المحكمة تحبسه بتهمة إجهاض؟ القانون الجنائي المصري بيقول ** (لأ)**! الإجهاض لازم يكون بوسيلة (مادية) زي أدوية أو ضرب، أما الوسائل المعنوية (الخضة/الزعل) متتحتسبش ركن مادي للإجهاض.

* **تريكة القصد (أنا مكنتش أقصد!):** واحد بيتخايق مع جارتة الحامل فضربها شلوت في بطنها، المحامي بتاعه قال "هو كان بيضربها بس مكنش قاصد يموت الجنين". القانون بيقول ده اسمه (قصد احتمالي). إنت عارف إنها حامل وبتضربها في بطنها؟ يبقى إنت متوقع النتيجة وقابل بيها، وتلبس جناية إجهاض عمدي!

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * **قاعدة الإغفاء في الرشوة:**
- * المستفيد: الراشي والوسيط (المرتشي لا يُعفى أبداً).
- * أثر الإغفاء: يسقط السجن والغرامة، (ولا يسقط المصادرة).
- * شرط الاعتراف: أن يظل ثابتاً حتى أمام (المحكمة / جهة الحكم).
- * **ظروف تشديد غرامة الرشوة:** إذا كان الغرض ارتكاب مخالفة/إخلال بالواجب (الحد الأدنى للغرامة يصبح 2000 جنيه بدل 1000).
- * **محل جريمة الإجهاض:** الجنين الحي داخل الرحم. (إذا مات الجنين قبل الفعل، أو لم تكن حاملاً = استحالة مطلقة ولا عقاب).
- * **الركن المادي للإجهاض:** يستلزم (وسيلة مادية) كالضرب أو الأدوية. (الوسائل المعنوية لا تصلح لوقوع الجريمة).
- * **القصد الجنائي في الإجهاض:** يتطلب العلم بالحمل + الإرادة لإنهاء الحمل. ويكفي (القصد الاحتمالي) لقيام الجريمة، ولا عبرة بالباعث (حتى لو كان الشفقة أو الشرف).

⚖️ الجزء الخامس: عقوبة الإجهاض وجريمة الاغتصاب وأركانها ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

1. عقوبة الإجهاض البسيط (جنحة):

يعتبر الإجهاض جنحة (عقوبتها الحبس) إذا لم يقترن بظرف مشدد، ويأخذ في القانون صورتين:

* **الصورة الأولى (إجهاض الحامل لنفسها):** نصت المادة 262 عقوبات على عقاب المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية أو رضيت باستعمال الوسائل المؤدية للإسقاط، أو مكنت غيرها من استعمالها. ويُشترط لعقابها أن يتم الإجهاض برضاها، وأن يكون التدخل بوسيلة مادية (أدوية أو غيرها).

* **الصورة الثانية (الإجهاض بفعل الغير برضاء الحامل):** نصت المادة 261 عقوبات على عقاب "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالاتها عليها سواء كان برضاها أم لا". وهنا اعتبر المشرع (الغير) الذي يجهض المرأة فاعلاً أصلياً لجريمة الإجهاض وليس مجرد شريك، بشرط ألا يستخدم العنف أو الضرب.

2. عقوبة الإجهاض المشدد (جناية):

يتحول الإجهاض من جنحة إلى جناية (عقوبتها السجن المشدد) في حالتين:

* **التشديد الراجع إلى وسيلة الإسقاط (استعمال العنف):** نصت المادة 260 عقوبات على تشديد العقاب إذا كان الإسقاط قد وقع عن طريق (الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء). وعلة التشديد هنا هي الخطورة الإجرامية للجاني واعتدائه على حقين معاً (حق الجنين في الحياة، وسلامة جسم المرأة). ولا يهم هنا إن كانت المرأة راضية أم لا، لأن العنف يبطل الرضا ويستوجب التشديد.

* **التشديد الراجع إلى صفة الجاني (المهن الطبية):** نصت المادة 263 عقوبات على تشديد العقاب إذا كان المسقط (طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة/داية). وعلة التشديد هي خيانة الجاني لأمانة مهنته التي تستهدف إنقاذ الحياة وليس إتلافها، فضلاً

عن سهولة ارتكابه للجريمة وإخفائها بحكم خبرته. (ملاحظة: هذا الظرف شخصي، فلا يمتد لغير هؤلاء، كالمرضى أو طالب الطب، فهم يعاقبون بالحبس كإجهاض بسيط).

****3. جرائم الاعتداء على العرض (جريمة الاغتصاب):****
**** * التعريف القانوني (المادة 267):**** الاغتصاب هو "مواقعة أنثى بغير رضاها". وعقوبتها الأصلية هي السجن المؤبد أو الإعدام. وهي جريمة تمس الشرف والاعتبار، وتمثل اعتداءً جسيماً على الحرية الجنسية للمرأة.
**** * أركان جريمة الاغتصاب:**** تقوم الجريمة على ثلاثة أركان: (الركن المادي "الوقاع"، انعدام الرضا، والقصد الجنائي).

****4. الركن الأول: الركن المادي (فعل الوقاع):****
الوقاع هو اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً جنسياً طبيعياً. ويُشترط لتحقيقه ما يلي:
**** * الإيلاج الطبيعي:**** يتحقق بإيلاج عضو التذكير في المكان المعد لذلك من المرأة. فكل عبث بجسم الأنثى لا يرقى لدرجة الإيلاج يعتبر (هتك عرض) وليس اغتصاباً. وكذلك الاتصال الجنسي غير الطبيعي (من الخلف) يكفي قانوناً بأنه (هتك عرض بالقوة) وليس اغتصاباً.
**** * درجة الإيلاج:**** تقوم الجريمة بمجرد الإيلاج (سواء كان كلياً أو جزئياً)، ولا يُشترط تمزيق غشاء البكارة، ولا يُشترط الإنزال أو إشباع الشهوة.
**** * اختلاف الجنس:**** يجب أن يقع الفعل من رجل على امرأة حية. فالاتصال بين رجلين (شدوذ) أو امرأتين (سحاق) لا يُعد اغتصاباً. ومواقعة امرأة ميتة لا يُعد اغتصاباً بل جريمة انتهاك حرمة الموتى.
**** * انعدام العلاقة الزوجية:**** لا يتصور قانوناً أن يرتكب الزوج جريمة اغتصاب ضد زوجته؛ لأن عقد الزواج يبيح له هذا الحق. ولا يُسأل عن الاغتصاب ولو استعمل القوة، (إلا إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً، أو طلاقاً رجعيّاً وانتهت عدتها، فهنا يُسأل عن اغتصابها).

****5. الجريمة التامة والشروع في الاغتصاب:****
**** الجريمة التامة:**** تتم بمجرد حصول الإيلاج (جزئياً أو كلياً).
**** الشروع:**** يتحقق بالبدا في تنفيذ أفعال تؤدي حالاً ومباشرة إلى الوقاع (كتمزيق ملابس المجني عليها، أو شل مقاومتها لطرحها أرضاً). أما الأفعال التحضيرية كاستدراجها لمكان معزول، أو مجرد التحرش بها، فتُعد (هتاك عرض) وليست شروعا في الاغتصاب.

****6. الركن الثاني: انعدام الرضاء (عدم موافقة المجني عليها):****
يجب أن يكون الوقاع بغير رضاء المرأة، وإلا انتفت جريمة الاغتصاب (وقد نكون أمام جريمة زنا إذا كانت متزوجة).
**** صور انعدام الرضاء:**** ينعدم الرضاء إذا تم الوقاع عن طريق (الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة/الخداع).
**** الإكراه والتهديد:**** يشمل الإكراه المادي (كاستعمال القوة لتقييد حركتها)، والإكراه المعنوي (كالتهديد بإيذائها أو إيذاء من تحب). ولا يُشترط أن تترك المقاومة أثراً بجسدها إذا كان التهديد كافياً لشل إرادتها.
**** انعدام الإرادة (الغيبوبة/النوم):**** ينعدم الرضاء أيضاً إذا تمت الواقعة والمرأة فاقدة للإدراك بسبب السكر، أو التخدير، أو النوم، أو الإغماء.

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده مليون قضايا بتيجي في الامتحانات كتير جداً، ولازم تفرق بين المصطلحات الجنائية، ركز معايا:

**** 🚨 تريكات "عقوبة الإجهاض":****

* الإجهاض العادي (بالأدوية والرضا) ده "جنحة" وعقوبته الحبس العادي. سواء الست عملته لنفسها، أو حد عملها.

* لكن الإجهاض يقلب "جناية" وسجن مشدد في حالتين:

1. **** لو فيه ضرب:**** يعني واحد اتخانق مع واحدة حامل فقام ضاربها في بطنها ونزل الجنين. ده سجن مشدد فوراً حتى لو هي قالت "أنا كنت راضية إنه يضربني!"

2. **** المهن الطبية:**** لو اللي عمل الإجهاض (دكتور، صيدلي، جراح، داية).

القانون بيشتد عليهم عشان دول المفروض ملائكة رحمة مش قتلة! * (تريكة امتحان: لو ممرض أو طالب طب هو اللي عمل الإجهاض؟ مياخدش مشدد، ياخذ حبس عادي لأنه مش من المهن الأربعة اللي في النص). *

**** 🚨 تريكات "الاغتصاب" (خطيرة جداً):****

الاغتصاب في القانون المصري ليه شروط زي السيف، لو شرط نقص، القضية تتغير من اغتصاب لـ (هتك عرض):

* **** التريكة الأولى (المكان):**** القانون اشترط إن الوقاع يكون "طبيعي" في المكان المخصص لذلك. طيب لو الجاني اعتدى على البنت من الخلف (غير طبيعي)؟ المحامي الشاطر هيقول "دي مش أركان اغتصاب يا قاضي"، والقاضي هيحكم عليه بتهمة (هتك عرض بالقوة) ودي برضه عقوبتها شديدة بس المسمى القانوني بيختلف.

* **** التريكة الثانية (الزوج):**** مفيش حاجة في القانون الجنائي المصري اسمها "اغتصاب زوجي". لو الزوج ضرب مراته وعاشرها بالعافية، هيتحاكم بتهمة

(ضرب أو إحداث عاهة) بس مستحيل يتحاكم بـ (اغتصاب)، لأن قسيمة الجواز مدياله الحق ده. * (امتى بقى الزوج يتحاكم بتهمة اغتصاب مراته؟) * لو كان رما عليها يمين طلاق (بائن)، أو طلاق رجعي وشهور العدة خلصت.. هنا بقت في حكم الأجنبية عنه ويلبس قضية اغتصاب.

* **التريكة الثالثة (الشروع ولا هتك عرض؟):** * واحد شد بنت في الشارع وحط إيده على جسمها.. ده (هتك عرض). طيب واحد شدها، وكثفها، وبدأ يقطع هدومها عشان يعتدي عليها والناس لحقتها؟ ده (شروع في اغتصاب). الفرق إن الشروع معناه إنه كان "خلاص هينفذ الجريمة الكبيرة" بس في سبب خارجي منعه.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

* **درجات الإجهاض وعقوبته:**

1. إجهاض بسيط (رضاء + أدوية/وسائل عادية) = جنحة (حبس).
2. إجهاض مشدد بالعنف (ضرب وإيذاء) = جناية (سجن مشدد).
3. إجهاض مشدد بالصفة (طبيب/جراح/صيدلي/داية) = جناية (سجن مشدد).

* **أركان جريمة الاغتصاب:**

1. الركن المادي (إيلاج جزئي أو كلي في المكان الطبيعي).
2. انعدام الرضا (إكراه مادي، أو تهديد معنوي، أو حيلة، أو غياب الوعي).
3. القصد الجنائي (العلم بانعدام الرضا + اتجاه الإرادة للفعل).

* **الفروق الجوهرية للتركيز:**

- * المواقعة غير الطبيعية = هتك عرض بالقوة (وليس اغتصاباً).
- * مواقعة الزوجة كرهاً = لا تُعد اغتصاباً (إلا إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً).
- * البدء في نزع الملابس لشل المقاومة = شروع في اغتصاب.

⚖️ الجزء السادس: القصد في الاغتصاب، حالات الإعدام، وجريمة هتك العرض ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. الإكراه المعنوي وانعدام الرضا في الاغتصاب:****
* **التهديد (الإكراه المعنوي):** لا يقتصر انعدام الرضا على استعمال القوة المادية، بل يتحقق الركن المادي للاغتصاب إذا كان التسليم نتيجة (إكراه معنوي) كالتهديد بإلحاق أذى جسيم بالمرأة أو بشخص عزيز عليها.
* **معيار التهديد:** يجب أن يكون التهديد من الجسامة بحيث يلقي الرعب في قلب المجني عليها ويشل مقاومتها، ويستوي في ذلك أن يكون التهديد بالقتل، أو الإيذاء، أو الفضيحة، طالما أدى لاستسلامها دون رضا حر [29، 30].

****2. الركن المعنوي (القصد الجنائي) في الاغتصاب:****
* الاغتصاب جريمة عمدية تتطلب (قصداً جنائياً عاماً)، ولا تحتاج إلى قصد خاص.
* **عناصر القصد:** يتحقق القصد متى علم الجاني بأن المجني عليها ترفض الاتصال الجنسي، ورغم ذلك تتجه إرادته إلى مواقعتها عنوة.
* **الخطأ في الإدراك:** إذا اعتقد الجاني خطأً (بناءً على أسباب معقولة) أن المرأة راضية، ينتفي القصد الجنائي. ولكن لا يُقبل هذا العذر إذا كان رضاء المرأة معيباً (كأن تكون فاقدة للوعي أو الإدراك) [1].

****3. عقوبة الاغتصاب وظروف التشديد (المادة 267 عقوبات):****
* **العقوبة الأساسية:** يُعاقب على الاغتصاب في صورته البسيطة بـ (السجن المؤبد).

* ** الظروف المشددة (عقوبة الإعدام): ** شدد المشرع العقوبة لتصل إلى (الإعدام وجوباً) إذا توافر أحد الظروف التالية (وهي ظروف مختلطة تسري على من تتوافر فيه من الفاعلين أو الشركاء):

1. **صغر سن المجني عليها: ** إذا لم تبلغ المجني عليها (ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة) وقت ارتكاب الجريمة.

2. **من أصول المجني عليها: ** إذا كان الجاني من الأصول (كالأب أو الجد وإن علا)، ويستوي أن تكون صلة القرابة شرعية أو غير شرعية.

3. **من المتولين تربيتها أو ملاحظتها: ** كل من عهد إليه بأمر المجني عليها من نواحي الحياة (العلمية، التهذيبية، المعيشية) كالمدرس في مدرسة أو درس خاص، أو المشرف في ملجأ.

4. **من لهم سلطة عليها: ** من يملك مقدرة على تنفيذ أوامره على المجني عليها (سواء سلطة قانونية كصاحب العمل على العاملة، أو سلطة واقعية كزوج الأم).

5. **الخادم بالأجرة: ** يُعاقب بالإعدام إذا كان الجاني خادماً بالأجرة لدى المجني عليها، أو لدى أحد الأشخاص المذكورين في الحالات السابقة (كالسائق أو حارس العقار أو البستاني)، سواء كان مقيماً معها أو ينقطع لخدمتها [31، 32].

* ** 4. جريمة هتك العرض: **

* ** التعريف: ** هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه، ويمس في الغالب عورة فيه.

* ** الفرق بين هتك العرض والاغتصاب: **

* الاغتصاب يقع على (أنثى فقط)، بينما هتك العرض يقع على (الذكر والأنثى).

* الاغتصاب يتطلب (الإيلاج الطبيعي)، بينما هتك العرض يتحقق بأي مساس

جنسي بجسم المجني عليه دون بلوغ حد الإيلاج [2].

**** أنوع هتك العرض:****

1. هتك عرض بالقوة أو التهديد (جناية).
2. هتك عرض بغير قوة أو تهديد (جناية إذا كان المجني عليه أقل من 18 سنة، أو توافرت ظروف التشديد).

**** 5. الركن المادي لجريمة هتك العرض:****

يتطلب الركن المادي لهتك العرض توافر خاصيتين متلازمتين:
**** الأولى:** المساس بجسم المجني عليه: ** يجب أن يقع فعل مادي ملموس على جسم الضحية. فالنظرات الفاحصة، أو توجيه عبارات خادشة للحياء، أو كشف الجاني لعورته من بعيد دون تلامس، لا يُعد هتك عرض (بل يُكيف كفعل فاضح) [33، 34].

**** الثانية:** الإخلال بالجسيم بالحياء (معيّار العورة): ** لا يكفي مجرد التلامس، بل يجب أن يكون التلامس "فاحشاً" يمس عاطفة الحياء. واستقر القضاء على أن ضابط الجسامة هو (المساس بالعورة)، سواء بكشفها أو تلمسها من فوق الملابس أو تحتها. والعورة هي كل جزء يحرص الإنسان على صونه وحجبه عن الأنظار [3].

 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده هو "الفصل القاضي" في قضايا الجنايات، ركز في الفروق اللي المحامين بيلعبوا عليها:

******  تريكات "الإكراه في الاغتصاب": **

المحامي ممكن يقول للقاضي: "يا فندم الموكل بتاعي مضر بش البنت ولا كتفها، دي سلمتله نفسها من غير مقاومة!". هنا النيابة بتترد: "سلمتله نفسها عشان كان حاطط مطواة على رقبتها، أو مهددها يفضحها بصور!". القانون بيعتبر (الإكراه

المعنوي/التهديد) زيه زي الإكراه المادي بالظبط، طالما الرضا مكنش حر، تبقى جريمة اغتصاب تامة.

- ** 🚩 تريكات "حالات الإعدام في الاغتصاب" (بتيجي قضايا كتير):****
- الاغتصاب العادي عقوبته (مؤبد)، لكن المشرع قال لو المتهم واحد من الـ 5 دول، القاضي لازم يحكم بـ (الإعدام). ليه؟ لأن دول ناس المفروض يحموها، فلما يغدروا بيها العقاب بيكون أقصى حاجة:
1. **** لو البنت قاصر: **** أقل من 18 سنة باليوم.
 2. **** الأب أو الجد: **** حتى لو كانت بنته من الزنا (غير شرعية).
 3. **** المدرس/المشرف: **** المدرس في المدرسة، أو حتى المدرس اللي بيديها درس خصوصي في بيتها! ده اسمه "متولي التربية والملاحظة".
 4. **** المدير/زوج الأم: **** اللي ليه "سلطة" يقدر يمشي كلمته عليها.
 5. **** الخادم/السواق: **** البواب، أو الجنائني، أو السواق بتاع العيلة. القانون اعتبر إن دول بيدخلوا البيت بأمان، فخيانتهم تستاهل الإعدام.

- ** 🚩 تريكات التفريق (الاغتصاب vs هتك العرض vs الفعل الفاضح):****
- الدكاترة بيعشقوا يلخبطوك في الـ 3 مصطلحات دول:
- ** * الاغتصاب: **** لازم إيلاج، ولازم الضحية تكون (أنثى).
- ** * هتك العرض: **** مفيش إيلاج بس فيه (تلامس) لأماكن حساسة (العورة). وممكن الضحية يكون (راجل أو ست). كأن واحد في زحمة المترو حط إيده على جسم ست. دي جناية هتك عرض.
- ** * الفعل الفاضح: **** مفيش أي (تلامس). كأن واحد وقف في البلكونة وكشف عورته للناس! هو ملمش حد، بس خدش حياء المجتمع. دي اسمها فعل فاضح ومش هتك عرض.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * ** انعدام الرضا في الاغتصاب: ** يتحقق بالقوة المادية (الضرب/التقييد) أو بالإكراه المعنوي (التهديد الذي يلقي الرعب).
- * ** القصد الجنائي في الاغتصاب: ** علم برفض المجني عليها + إرادة الفعل (قصد عام فقط).
- * ** الظروف المشددة للاغتصاب (5 حالات عقوبتها الإعدام): **
1. المجني عليها أقل من 18 سنة.
 2. الجاني من الأصول (أب/جد).
 3. الجاني متولي التربية (مدرس/مشرّف).
 4. الجاني له سلطة (صاحب عمل/زوج أم).
 5. الجاني خادم بالأجرة (سائق/بواب).
- * ** الفرق الجوهرى بين الجرائم الجنسية: **
- * ** الاغتصاب: ** إيلاج + أنثى فقط.
- * ** هتك العرض: ** تلامس جسيم (عورة) بدون إيلاج + ذكر أو أنثى.
- * ** الفعل الفاضح: ** خدش حياء بالنظر أو القول + بدون أي تلامس جسدي.

⚖️ الجزء السابع: ماهية القتل، الموت الرحيم، الانتحار، والركن المادي (من ص 35 إلى 40) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. تعريف القتل ومحل الحماية الجنائية:****

**** * التعريف:**** القتل هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر. والمصلحة المحمية في هذه الجريمة هي (الحق في الحياة) باعتباره أسمى حقوق الإنسان.
**** * محل الجريمة (الإنسان الحي):**** يجب أن يقع فعل الاعتداء على إنسان "حي". فإذا انصب الفعل على حيوان، نكون أمام جريمة إتلاف أو قتل حيوان. وإذا انصب على جثة ميت، نكون أمام جريمة انتهاك حرمة الموتى (استحالة مطلقة لجريمة القتل).

**** * لا تفرقة في الحماية:**** لا يتطلب القانون في الإنسان المجني عليه صفة معينة، فيستوي أن يكون ذكراً أو أنثى، طفلاً أو شيخاً، مريضاً بمرض ميئوس من شفائه أو صحيحاً. جميعهم يتمتعون بنفس الحماية الجنائية [1].

****2. بداية ونهاية الحياة الإنسانية:****

**** * البداية (لحظة الميلاد):**** تبدأ الحماية الجنائية لحياة الإنسان منذ (بداية عملية الولادة الطبيعية). أما قبل ذلك (في بطن أمه) فهو مجرد "جنين" يتمتع بحماية أخرى هي نصوص (جريمة الإجهاض).

**** * النهاية (الوفاة):**** تنتهي حياة الإنسان قانوناً وطبيعياً ب (توقف قلبه وجهازه التنفسي توقفاً تاماً ودائماً). وحتى هذه اللحظة الأخيرة التي يلفظ فيها أنفاسه، يظل متمتعاً بالحماية الجنائية [2].

****3. القتل إشفافاً (الموت الرحيم):****

**** القاعدة:**** القتل بدافع الشفقة لإنهاء آلام مريض ميئوس من شفائه يُعد (قتلاً عمداً) متكامل الأركان.

**** الحكم القانوني:**** لا عبء في القانون الجنائي بـ (الباعث) النبيل، فريضاء المجني عليه بقتله لا يبيح الجريمة، والشفقة لا تمحو القصد الجنائي. وبناءً عليه، يُعد الطبيب (قاتلاً عمداً) إذا قام بنزع أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض قبل توقف قلبه وتنفسه نهائياً، أو إذا أعطاه جرعة مميتة لإنهاء عذابه [37، 38].

****4. الانتحار والمساعدة عليه:****

**** الانتحار:**** لا يُعد الانتحار (إزهاق الشخص لروح نفسه) جريمة في قانون العقوبات المصري، وبالتالي لا يُعاقب من يحاول الانتحار على (الشروع فيه).
**** المساعدة والتحريض على الانتحار:**** نظراً لأن الانتحار ليس جريمة، فإن (الاشتراك فيه) بالتحريض أو المساعدة (كأن يقدم شخص لآخر سلاحاً أو سمّاً لينتحر به) لا يُعد جريمة ولا يُعاقب عليه القانون المصري.
**** الاستثناء الخطير (التنفيذ المباشر):**** إذا تعدى دور الشخص مرحلة المساعدة، وقام هو بـ (تنفيذ فعل القتل) بناءً على طلب المنتحر (كأن يطلق عليه النار، أو يدس السم في فمه بيده)، فإنه يُسأل هنا بوصفه (فاعلاً أصلياً لجريمة القتل العمد)، ولا يعفيه رغبة المجني عليه في الموت [36، 37].

****5. الركن المادي لجريمة القتل:****

يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر: (السلوك الإجرامي، النتيجة، وعلاقة السببية).

**** أولاً: السلوك الإجرامي (الفعل):**** هو كل نشاط يسلب به الجاني حياة المجني عليه. والغالب أن يكون السلوك (فعلاً إيجابياً) كحركة عضوية من الجاني (كالضرب، الطعن، إطلاق النار، أو الدفع في الماء).

**** وسيلة القتل: **** لا يتطلب المشرع وسيلة معينة لوقوع القتل. فيستوي استخدام آلة قاتلة بطبيعتها (كسلاح ناري)، أو آلة غير قاتلة بطبيعتها (كعصا)، أو حتى القتل بدون أداة على الإطلاق (كالخنق باليدين أو الإغراق) [38، 39].

**** 6. القتل بالوسائل المعنوية (النفسية): ****

**** التعريف: **** كأن يخبر الجاني غريمه المريض بالقلب بخبر مفزع كاذب، أو يوجه له إهانات وتهديدات قاصداً قتله، فيموت المريض من الصدمة العصبية. **** موقف الفقه والقضاء: ****

* ذهب رأي فقهي إلى عدم كفاية الوسائل المعنوية للقتل لصعوبة إثبات علاقة السببية بين الكلمة والوفاة.

**** الرأي الراجح ومحكمة النقض: **** يُعتد بالوسائل المعنوية في جريمة القتل العمد، فالقانون يعاقب على "قتل نفس" أيّاً كانت الوسيلة. فإذا أمكن إثبات (علاقة السببية) بين الفعل المعنوي والوفاة بالدليل القاطع، قامت جريمة القتل العمد [3].

 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، دخلنا في الجد، باب القتل ده هو اللي بيخلي المحامي نجم في المحكمة. ركز في التريكات دي عشان بتيجي قضايا بالنص:

****  تريكة "الموت الرحيم" (القتل إشفافاً): ****

مريض سرطان في المستشفى بيتألم جداً والدكاترة قالوا مفيش أمل، فالمريض باس إيد الدكتور وقاله "ادينى حقنة تموتني وتريحني". الدكتور صعب عليه واداله الحقنة.

المحامي هيقول: "يا قاضي ده عمل إنساني والمريض هو اللي طلب!".

****رد القانون:**** (يلبس جناية قتل عمد). القانون مبيعترفش بحاجة اسمها "موت رحيم" ولا "باعث نبيل". حياة الإنسان ملك لله وللمجتمع، مش ملكه عشان يتنازل عنها.

****🔴 تريكة "الانتحار" (خطيرة جداً):****
القانون المصري مبيعاقبش اللي بينتحر، ولو فشل مبيتحبشش بتهمة شروع! طب لو واحد صاحبه ساعده؟ هنا نفرق بين حاجتين شعرة:
1. ****لو ساعده من بعيد:**** يعني جابله حبل المشنقة أو مسدس وقاله "عيش انت بقى"، وصاحبه شنق نفسه.. اللي جاب الحبل (مبيتحبشش)! لأن الاشتراك في حاجة مش جريمة أصلاً، ميعتبرش جريمة.
2. ****لو نفذ بإيده:**** يعني المنتحر قاله "أنا خايف أضرب النار، اضربني انت"، فصاحبه ضربه بالنار. هنا اللي ضرب (يلبس قتل عمد). لأنه كده مبقاش مجرد بيساعد، ده بقى هو "القاتل".

****🔴 تريكة "القتل بالخضة" (الوسائل المعنوية):****
ينفع أقتل واحد بكلمة ويتحكم عليا بالإعدام؟
أيوه! تخيل واحد عارف إن جاره مريض بمرض خطير في القلب وممنوع من الانفعال، فاستخبي وراه وطلعله فجأة بخبر كارثي كذب (زي ابنك مات في حادثة) وهو قاصد يقضي عليه، فالراجل جاتله سكتة قلبية ومات!
القانون ومحكمة النقض قالوا: (دي جريمة قتل عمد كاملة)، لأن المشرع مشترطش إن القتل يكون بسكينة أو رصاصة، الخضة القاتلة تعتبر أداة جريمة لو النيابة عرفت تثبت إنها السبب المباشر للموت.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * ** محل الجريمة: ** إنسان حي (تبدأ الحماية ببداية الولادة، وتنتهي بالتوقف التام للقلب والتنفس).
 - * ** الموت الرحيم (القتل إشفافاً): ** جريمة قتل عمد تامة. (الباعث النبيل أو رضاء المجني عليه لا ينفي الجريمة).
 - * ** الانتحار في القانون المصري: **
 - * الانتحار أو الشروع فيه = لا عقاب.
 - * التحريض أو تقديم المساعدة للمنتحر = لا عقاب.
 - * تنفيذ القتل تنفيذاً لطلب المنتحر = جنائية قتل عمد (يُسأل كفاعل أصلي).
 - * ** الركن المادي للقتل (3 عناصر): ** فعل (سلوك إيجابي)، نتيجة (وفاة)، علاقة سببية.
 - * ** وسيلة القتل: ** لا يشترط وسيلة معينة. (الوسائل المادية كالسلاح، والوسائل المعنوية كالصدمة النفسية المفزعة، كلاهما يصلح أداة للقتل العمد متى ثبتت علاقة السببية).
- ***

⚖️ الجزء الثامن: القتل بالامتناع، الجريمة المستحيلة، وتعدد الجناة ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

- * ** 1. القتل بالامتناع (السلوك السلبي): **
 - * ** القاعدة: ** الركن المادي في القتل يتكون غالباً من "فعل إيجابي" كإطلاق نار أو طعن. ولكن يثور التساؤل: هل يصلح "الامتناع" (السلوك السلبي) لتحقيق جريمة القتل العمد؟

* ** الصورة الأولى (امتناع مسبوق بفعل إيجابي): ** كأن يدفع شخص غريمه في البحر ثم يقف متفرجاً عليه وهو يغرق ولا ينقذه، أو يحبسه في غرفة ويمنع عنه الطعام حتى يموت. هذه الصورة تُعد (قتلاً عمداً) بالإجماع، لأن مسلك الجاني هو مزيج بين فعل إيجابي وامتناع أدى في النهاية للوفاة.

* ** الصورة الثانية (الامتناع البحت الخالص): ** كالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها حتى يموت، أو الممرضة التي تمتنع عن إعطاء الدواء للمريض، أو السباح الذي يمتنع عن إنقاذ غريق. وقد اختلف الفقه في هذه الصورة:

* ** الاتجاه الأول: ** ينكر مساواة الامتناع بالفعل الإيجابي، بحجة أن عدم (الامتناع) لا يمكن أن يحدث أثراً إيجابياً (الوفاة).

* ** الاتجاه الثاني (الرأي الراجح): ** يُسوي بين الفعل الإيجابي والامتناع في إحداث الوفاة، ولكن بشرط أساسي: (وجود التزام قانوني أو تعاقدى بالتدخل لحماية حياة المجني عليه). فإذا كان على الجاني واجب قانوني (كالأم) أو واجب عقدي (كالممرضة أو عامل الإنقاذ) وامتنع عن أداء واجبه بنية إحداث الوفاة، يُسأل عن جريمة (القتل العمد). أما إذا لم يوجد التزام (كشخص عادي يرى غريقاً فلم ينقذه) فلا يُسأل عن جناية القتل العمد.

* ** 2. الجريمة المستحيلة في القتل (الشروع في قتل مستحيل): **

تتحقق الجريمة المستحيلة عندما يأتي الجاني بفعله بقصد القتل، ولكن النتيجة (الوفاة) يستحيل أن تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته. وقد أخذ المشرع المصري بـ (المذهب التوفيقي / التمييز بين الاستحالة المطلقة والنسبية):

* ** الاستحالة المطلقة (لا عقاب عليها): ** تكون الجريمة مستحيلة استحالة مطلقة إذا انعدم (محل الجريمة) كإطلاق الرصاص على شخص فارق الحياة فعلاً (جثة). أو إذا انعدمت (صلاحية الوسيلة بطبيعتها) كاستخدام مادة غير سامة كالسكر بنية التسميم، أو إطلاق النار ببندقية تالفة تماماً. في هذه الحالات (لا تقوم جريمة الشروع ولا يُعاقب الجاني).

* ** الاستحالة النسبية (يُعاقب عليها ك شروع): ** تكون الجريمة مستحيلة استحالة نسبية لظروف طارئة أو خاصة بالواقعة. كاستخدام مادة سامة ولكن بكمية غير

كافية للقتل، أو إطلاق الرصاص ولكن المجني عليه غادر المكان قبل لحظات، أو أخطأ الجاني التصويب. في هذه الحالات (يُعاقب الجاني بتهمة الشروع في القتل).

3. النتيجة الإجرامية (وفاة إنسان حي):

* جريمة القتل من جرائم "الضرر" وليست جرائم "الخطر". فلا تكتمل الجريمة إلا بتحقيق النتيجة وهي (إزهاق الروح / الوفاة).

* الوفاة هي المعيار الفاصل بين (القتل العمد التام) و(الشروع في القتل). فإذا تحققت الوفاة اكتملت الجريمة، وإذا خاب الأثر لعوامل خارجية نكون أمام شروع.

4. تعدد الجناة في إحداث الوفاة:

إذا اشترك عدة أشخاص في ضرب مجني عليه فمات، كيف تتحدد المسؤولية الجنائية؟

* **الحالة الأولى (توافر قصد المساهمة / الاتفاق المسبق):** إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الجناة على الضرب أو القتل، فإن الجريمة تكون واحدة، ويُسأل جميع المساهمين فيها كـ (فاعلين أصليين) عن جريمة القتل العمد، ويستوي في ذلك من كانت ضربته هي القاتلة ومن كانت ضربته غير قاتلة.

* **الحالة الثانية (انعدام الاتفاق / توارد الخواطر):** إذا لم يكن هناك اتفاق، وتصادف أن قام عدة أشخاص بضرب المجني عليه في نفس الوقت، هنا يُسأل (كل شخص عن فعله وحده).

* إذا أمكن تحديد صاحب الضربة القاتلة: يُسأل عن جناية القتل العمد، ويُسأل الباقون عن جريمة ضرب.

* **إذا تعذر تحديد صاحب الضربة القاتلة (الشك):** فإن كل متهم يُسأل فقط عن (الشروع في القتل)، تطبيقاً لقاعدة (الشك يفسر لصالح المتهم)، حيث لا يمكن الجزم بأن ضربة أيهم هي التي أحدثت الوفاة.

****5. إثبات الوفاة:****

- * تثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات الجنائية.
- * لا يُشترط إطلاقاً العثور على (جثة المجني عليه) لإثبات جريمة القتل، طالما اقتنعت المحكمة على وجه اليقين بوقوع الوفاة وبإسنادها لفعل الجاني (كأن يكون هناك شهود رأوا الجاني يلقي الضحية في فرن مشتعل أو في قاع المحيط).

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده هو "لعب المحامين" في قضايا الجنايات، فركز معايا في فك الشفرات دي عشان تفهمها ومتحفظهاش بس:

****🔴 تريقة "القتل بالتطنيش" (الامتناع):****

تخيل إنك ماشي على البحر، لقيت طفل بيغرق وإنك بتعرف تعوم بس قولت "وأنا مالي يا عم" وسبيته يغرق. هل إنت قاتل؟ القانون بيقولك لأ، دي مش أخلاق بس مش قتل عمد، لأنك معندكش "التزام قانوني" تنقذه.

لكن.. لو اللي واقف ده هو (عامل الإنقاذ) بتاع الشاطئ، أو (أم) الطفل سابته يغرق عشان تخلص منه.. هنا يلبسوا جناية (قتل عمد)! ليه؟ لأن عندهم "التزام قانوني وعقدي" بالإنقاذ، ف (التطنيش) بتاعهم يساوي (فعل القتل) بالظبط.

****🔴 تريقة "الجريمة المستحيلة":****

واحد دخل على غريمه وهو نايم في السرير وضربه بـ 10 رصاصات في قلبه. الطب الشرعي جه يشرح الجثة، لقي إن الراجل ده كان ميت بجلطة قلبية قبل ما ينضرب بالنار بساعة!

المحامي هنا هيطالب "براءة" لعدم وجود جريمة! والقاضي هيحكم بالبراءة فعلاً من القتل، لأن دي (استحالة مطلقة).. إنت بتقتل ميت! مفيش محل للجريمة.

أما لو الرصاص خاب ومجاش فيه، أو المسدس طلع سليم بس طلقاته خلصت، دي اسمها (استحالة نسبية) والمجرم يتحبس بتهمة (الشروع في القتل).

**** تريقة "خناقة الشوارع وتعدد الجناة" (بتيجي قضية كثير):****

5 اتخانقوا مع واحد وضربوه بالشوم لحد ما مات.

* لو النيابة أثبتت إن الـ 5 دول كانوا متفقين ومتربصين له.. كلهم هياخدوا

(إعدام/مؤبد) حتى لو واحد فيهم ضربه ضربة خفيفة.

* طب لو خناقة عشوائية وكل واحد ضرب من ناحية (مفيش اتفاق مسبق)، والطب

الشرعي مقدرش يحدد (مين فيهم اللي ضربته هي اللي موتت الراجل)؟ هنا

المحامي الشاطر بيدخل يخلصهم كلهم من حبل المشنقة، والقاضي بيديهم كلهم

(شروع في قتل)، لأن "الشك يفسر لصالح المتهم".

**** تريقة "الجثة المختفية":****

هل ينفع قاضي يحكم بالإعدام في جريمة قتل والمباحث أصلاً ملاقتش الجثة؟

أيوة ينفع جداً! لو المجرم دَوَّب الجثة في مية نار، أو رماها لأسماك القرش، بس فيه

شهود وكاميرات أو أدلة قاطعة، القاضي بيحكم بالقتل التام.. القانون مبيشترطش

العثور على الجثة.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

**** القتل بالامتناع:** لا يُشكل جريمة قتل عمد إلا بشرطين:**

1. وجود التزام (قانوني أو تعاقدى) بالتدخل لمنع الوفاة.

2. نية الجاني إحداث الوفاة بهذا الامتناع.

**** الجريمة المستحيلة (المذهب التوفيقي):****

* ** استحالة مطلقة: ** تنصب على (محل الجريمة كجثة) أو (الوسيلة كالسكر بدلاً من السم) = لا عقاب ولا شروع.

* ** استحالة نسبية: ** تنصب على (ظروف طارئة أو كمية غير كافية) = يُعاقب عليها بوصف (الشروع).

* ** تعدد الجناة في القتل مع جهل الفاعل الأصلي للضربة القاتلة: **

* توافر اتفاق مسبق = الجميع يُسأل عن (قتل عمد تام).

* انعدام الاتفاق المسبق = الجميع يُسأل عن (شروع في قتل) لغياب اليقين.

* ** إثبات الوفاة: ** يجوز بكافة طرق الإثبات ولا يشترط قانوناً العثور على جثة المجني عليه لصدور الإدانة.

⚖️ الجزء التاسع: علاقة السببية، وعناصر القصد الجنائي في القتل (من ص 47 إلى 52) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

* ** 1. نظريات علاقة السببية في الفقه الجنائي: **

يُقصد بعلاقة السببية أن يكون السلوك الإجرامي هو السبب في حدوث النتيجة (الوفاة). وتثور المشكلة عندما تتدخل عوامل أخرى أجنبية مع فعل الجاني لتحدث الوفاة (كمرض المجني عليه، أو خطأ الطبيب، أو حريق المستشفى). وقد ظهرت للإجابة على ذلك نظريتان:

* ** النظرية الأولى: نظرية تعادل الأسباب (فون بوري): **

ترى هذه النظرية أن جميع العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة متعادلة ومتساوية في قيمتها القانونية. فكل عامل منها لولاه لما حدثت النتيجة يُعد سبباً لها. (مثال: من يجرح شخصاً جرحاً بسيطاً فيُنقل للمستشفى، فيشب حريق بالمستشفى ويموت، يُعد الجراح هنا قاتلاً وفقاً لهذه النظرية).

النقد: تعرضت هذه النظرية لانتقادات شديدة لأنها توسع نطاق المسؤولية الجنائية بشكل غير منطقي وتجعل الجاني مسئولاً عن حوادث عارضة أو قوة قاهرة لا ذنب له فيها [47، 48].

* ** النظرية الثانية: نظرية السببية الملائمة (الرأي الراجح): **
تميز هذه النظرية بين العوامل التي تتدخل لإحداث النتيجة، وتضع معياراً للتفرقة:
* ** العوامل المألوفة (المتوقعة): ** كالضعف الجسدي للمجني عليه، أو مرضه السابق (كالسكر)، أو الخطأ اليسير من الطبيب المعالج. هذه العوامل (لا تقطع علاقة السببية)، ويُسأل الجاني عن جريمة قتل عمد تامة؛ لأنها أمور متوقعة في المجرى العادي للأمور.

* ** العوامل الشاذة (غير المتوقعة): ** كاندلاع حريق في المستشفى، أو انقلاب سيارة الإسعاف، أو الخطأ الطبي الجسيم جداً والفاحش من الطبيب، أو تعمد المجني عليه تمزيق ضماداته ليقتل نفسه. هذه العوامل (تقطع علاقة السببية) بين فعل الجاني والوفاة، ويُسأل الجاني في هذه الحالة عن (شروع في قتل) أو (ضرب أفضى إلى موت) بحسب قصده، ولا يُسأل عن الوفاة [1].

* ** موقف القضاء المصري: ** أخذت محكمة النقض المصرية بنظرية (السببية الملائمة)، وتعتبر استخلاص علاقة السببية من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي محكمة الجنايات دون معقب عليه من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغاً.

* ** 2. الركن المعنوي في جريمة القتل (القصد الجنائي): **
* جريمة القتل العمد لا تقع بخطأ أو إهمال، بل تتطلب توجيه الفاعل إرادته نحو تحقيق النتيجة المجرمة (الوفاة).
* القتل العمد يتطلب قصداً جنائياً من نوع خاص يسمى (نية القتل أو نية إزهاق الروح). فلا يكفي مجرد القصد العام (الإرادة لارتكاب الفعل)، بل يجب أن تتجه الإرادة بوضوح إلى إنهاء حياة المجني عليه [2].

****3. عناصر القصد الجنائي (العلم والإرادة):****

يقوم القصد الجنائي على عنصرين أساسيين:

****أولاً: العلم:****

يجب أن يحيط الجاني علماً بعناصر الجريمة، وأهمها أن يعلم بأن محله اعتدائه هو (إنسان حي).

****الخطأ في الواقع:**** إذا صوّب شخص سلاحه نحو شكل في الظلام معتقداً أنه حيوان صيد، فإذا به إنسان ويموت، (لا يُسأل عن قتل عمد) لانتفاء العلم، بل يُسأل عن قتل خطأ.

****استحالة المحل:**** إذا اعتقد الجاني أن من يضربه إنسان حي، بينما هو جثة هامد (ميت مسبقاً)، لا يُسأل عن القتل العمد لانتفاء المحل (جريمة مستحيلة) [3].

****ثانياً: الإرادة:****

يجب أن تتجه إرادة الجاني الحرة المختارة إلى أمرين معاً: (إتيان السلوك الإجرامي كإطلاق النار)، و(تحقيق النتيجة وهي الوفاة).

فإذا انتفت الإرادة نتيجة إكراه مادي يعدم الاختيار (كمن يمسك يد آخر بقوة ويدفعه للضغط على الزناد)، فلا يُسأل المُكره عن القتل لانعدام الإرادة [4].

****4. القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القتل:****

****القصد المباشر:**** أن يتوقع الجاني الوفاة كأثر حتمي وقطعي لفعله، ويريد تحقيق هذه الوفاة بشكل مباشر ومحدد (كمن يطلق النار على رأس عدوه).

****القصد الاحتمالي (اللامبالاة الإجرامية):**** يتحقق عندما يتوقع الجاني حدوث الوفاة (كأثر محتمل وممكن) لفعله وليس حتمياً، ورغم ذلك يمتضي في فعله (قابلاً ومرحباً) بالنتيجة إن حدثت. (مثال: من يضع قنبلة في سفينة لقتل شخص معين، وهو يعلم أن ذلك سيؤدي حتماً أو احتمالاً لغرق باقي الركاب، فيمتضي في فعله غير مبالٍ بحياتهم).

* **الحكم القانوني: ** ساوى المشرع والفقه بين (القصد المباشر) و(القصد الاحتمالي) في القيمة القانونية. فكلاهما يكفي لقيام الركن المعنوي لجريمة القتل العمد وتوقيع ذات العقوبة [5].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده هو صميم مرافعة أي محامي جنايات كبير. المحامي دائماً يلعب إما على "قطع علاقة السببية" أو "ضرب القصد الجنائي". ركز معايها:

**** 🚨 تريكة "علاقة السببية" (مثال الإسعاف والمستشفى): ****
واحد ضرب الثاني سكينه في كتفه (جرح مش مميت أوي). الراجل ركب الإسعاف، الإسعاف عملت حادثه والراجل مات! هل اللي ضربه بالسكينه هو اللي قتله؟

* في نظرية زمان (تعادل الأسباب) كانوا بيقلولوا: أيوة قتله، لأنه لو مكنش ضربه مكنش ركب الإسعاف ومكنش مات! (طبعاً ده ظلم).
* القانون المصري بقى بياخد بنظرية (السببية الملائمة): حادثه الإسعاف، أو إن المستشفى تولع، دي اسمها (عوامل شاذة ومفاجئة). العوامل دي "بتقطع" الحبل بين ضربة السكينه والموت. المجرم هنا يتحبس بتهمة (شروع في قتل) بس، ومياخدش إعدام!

* **لكن خد بالك: * لو الراجل راح المستشفى ومات عشان عنده (سكر)، أو عشان الدكتور اللي خيطله الجرح إيده اتهزت (خطأ طبي بسيط).. دي اسمها (عوامل مألوفة). مابتقطعش السببية، والمجرم يلبس (قتل عمد) كامل!

**** 🚩 تريكة "القصد الجنائي ونية القتل":****

عشان القاضي يحكم بـ القتل العمد، لازم يتأكد إن نيتك من جواك كانت (أنا هخلص عليه / هزهق روحه).

لو واحد ضرب واحد بعصاية عشان يكسرله دراعه ويعلمه الأدب (نيته ضرب)، بس الضربة جت غلط والراجل مات.. ده مبيقاش "قتل عمد"، ده اسمه (ضرب أفضى إلى موت) وعقوبته أخف بكثير. السر كله في "النية والإرادة".

**** 🚩 تريكة "العلم" (الجهل بالضحية):****

في رحلة صيد، واحد شاف خيال بيتحرك ورا الشجرة، فافتكر إنه غزال وضرب نار، طلع فلاح نايم ومات! هل ده قاتل عمد؟ القانون بيقول لأ، ده (قتل خطأ). ليه؟ لأن القصد الجنائي ركنه الأساسي "العلم"، وهو مكنش (عالم) إن ده إنسان، الإدراك عنده كان غلط.

**** 🚩 تريكة "القصد الاحتمالي" (البلطجي اللي مابيهوش):****

تخيل واحد عايز يموت فلان، فلان ده قاعد في كافيه، فقام المجرم رامي قنبلة جوه الكافيه. مات فلان و10 معاه.

المحامي هيقول: "يا قاضي هو كان قاصد يموت فلان بس، الـ 10 التانيين دول موتهم غير عمدي!".

القانون بيقول للمحامي: اقعد ساكت! ده اسمه (قصد احتمالي). المجرم كان متوقع إن القنبلة هتموت ناس تانية، وقَبِل النتيجة دي ومافرقش معاه. القصد الاحتمالي بيلبس المجرم قضية (قتل عمد) للـ 11 شخص كلهم زيه زي القصد المباشر بالظبط.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

* **نظريات علاقة السببية:**

1. **تعادل الأسباب:** كل العوامل متساوية (منتقدة لأنها توسع المسؤولية).
2. **السببية الملائمة:** (رأي مصر) تفرق بين العوامل (المألوفة) التي تُبقي المسؤولية، والعوامل (الشاذة) التي تقطع المسؤولية.
- * **عوامل لا تقطع السببية (يُسأل الجاني عن قتل عمد):** مرض المجني عليه (سكر/قلب)، ضعف بنيانه، خطأ يسير من الطبيب المعالج.
- * **عوامل تقطع السببية (يُسأل الجاني عن شروع فقط):** قوة قاهرة (حريق بالمستشفى/حادث إسعاف)، خطأ طبي جسيم وفاحش، تعتمد المجني عليه إيذاء نفسه.
- * **عناصر القصد الجنائي في القتل (نية إزهاق الروح):**
1. **العلم:** بأن محل الاعتداء إنسان حي (الخطأ في معرفة أنه إنسان ينفي العمد).
2. **الإرادة:** توجيه الإرادة الحرة للفعل والنتيجة (الموت).
- * **القصد الاحتمالي:** توقع النتيجة كأثر غير حتمي وقبولها (يأخذ نفس القوة القانونية وعقوبة القصد المباشر).

⚖️ الجزء العاشر: الخطأ في التصويب، إثبات النية، وأسباب إباحة القتل (من ص 53 إلى 58) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكتفة للمصدر)

1. **الخطأ في التصويب (الجريمة المنحرفة):**
- * **مفهومه:** أن يوجه الجاني فعله لاستهداف شخص معين (زيد)، فيخطئ في التصويب وتصيب الضربة شخصاً آخر لم يقصده (عمرو) فيقتله.

* **الحكم القانوني (الرأي الراجح لمحكمة النقض):** لا يؤثر هذا الخطأ المادي على توافر القصد الجنائي؛ لأن الجاني اقترف فعلاً مقصوداً به إزهاق روح "إنسان" وتحققت النتيجة. ولذلك يُسأل الجاني عن (جناية قتل عمد تامة) للمجني عليه الذي سقط قتيلاً، إضافة إلى سؤاله عن (شروع في قتل) للشخص المقصود أصلاً. ويتم تطبيق قواعد "التعدد المعنوي" للجرائم (المادة 32 عقوبات) بتوقيع العقوبة الأشد.

* **2. الغلط في شخصية المجني عليه:**
* **مفهومه:** أن يقصد الجاني شخصاً معيناً لقتله، ولكنه يخطئ في التعرف عليه، فيظن أن الشخص الواقف أمامه هو غريمه فيقتله، ليتبين لاحقاً أنه شخص آخر.
* **الحكم القانوني:** يعتبر الغلط هنا (غلطاً غير جوهري) ولا ينفي القصد الجنائي ولا يُغير من طبيعة الجريمة. فالقانون يحمي "حياة الإنسان" بصفة عامة مجردة، والنتيجة التي حدثت هي ذات النتيجة التي قصدها الجاني (إزهاق روح إنسان). ولذا يُعاقب على أنه ارتكب (جريمة قتل عمد تامة).

* **3. عدم الاعتداد بالباعث والقصد غير المحدد:**
* **الباعث على القتل:** الباعث (الدافع النفسي لارتكاب الجريمة كالطمع أو الانتقام أو الشفقة) ليس من عناصر القصد الجنائي، ولا يعتد به القانون في ثبوت الجريمة. فقد يكون الباعث نبيلاً (كالقتل إشفاقاً) وتظل الجريمة (قتل عمد). وإنما قد تراعيه المحكمة فقط عند تقدير وتخفيف العقوبة.
* **القصد المحدد وغير المحدد:** ساوى المشرع بين القصد المحدد (استهداف شخص بعينه) والقصد غير المحدد (كالقاء قنبلة وسط حشد لقتل أي شخص يصادفه). ففي الحالتين يُعد الجاني قاتلاً عمداً لتوفر نية إزهاق الروح.

* **4. إثبات القصد الجنائي (نية القتل):**
* القصد الجنائي (نية إزهاق الروح) هو حالة ذهنية داخلية، وتثبت من خلال (المظاهر الخارجية والأمارات) التي تصاحب الفعل الإجرامي.

* **قرائن إثبات النية:** يستدل القاضي على النية من خلال: (نوع الأداة المستخدمة وهل هي قاتلة بطبيعتها كالسلاح الناري أم لا)، و(موضع الإصابة وهل كانت في مقتل كالرأس أو القلب)، و(تكرار الضربات).
* **سلطة المحكمة:** تقدير توافر نية القتل هو من "المسائل الموضوعية" التي تستقل بها محكمة الجنايات حسب ظروف كل دعوى، ولا رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استنتاجها مبنياً على أدلة سائغة ومقبولة.

- **5. المطلب الثاني: أسباب الإباحة في القتل العمد:****
لا تقوم جريمة القتل العمد ولا يُعاقب الفاعل إذا توافر سبب من أسباب الإباحة العامة المقررة في القانون، وهي ثلاثة أسباب:
* **أولاً: القتل استعمالاً لحق:**
* **الألعاب الرياضية العنيفة:** كالملاكمة، متى التزم اللاعب بقواعد وأصول اللعبة وتسببت ضربته في الوفاة، فلا جريمة. أما إذا خالف القواعد (كضرب الخصم في ظهره أو أسفل الحزام) ومات، يُسأل عن قتل عمد أو ضرب أفضى لموت.
* **العلاج الطبي:** وفاة المريض أثناء الجراحة لا تُشكل جريمة قتل، متى التزم الطبيب بالأصول العلمية والطبية المقررة ولم يقع منه إهمال أو تقصير جسيم.
* **ثانياً: القتل أداءً لواجب (المادة 63 عقوبات):**
* يباح القتل للموظف العام إذا كان تنفيذاً لأمر صادر من رئيس وجبت طاعته (مثل الجلاد الذي ينفذ حكم الإعدام).
* استخدام مأموري الضبط (الشرطة) للسلاح الناري لفض تجمهر خطير أو منع هروب مسجون، متى كان الاستخدام متناسباً مع الخطر وبعد توجيه الإنذار، فلا عقاب عليهم متى أدى ذلك للوفاة، لأنهم في حالة "أداء واجب".
* **ثالثاً: القتل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي (المادتان 249، 250):**
لا يُباح القتل العمد كدفاع شرعي إلا إذا كان الخطر الموجه جسيماً ومقصوداً به دفع إحدى الجرائم الآتية (على سبيل الحصر):
1. فعل يُتخوف منه الموت أو حدوث جراح بالغة (بأسباب معقولة).
2. إتيان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة (الاغتصاب).

3. اختطاف إنسان.

4. دفع جرائم: الحريق العمد، السرقات الكبرى (جنايات)، الدخول ليلاً في منزل مسكون.

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده بيحل كل دراما المسلسلات وقضايا القتل الغلط، ورخصة القتل القانونية. ركز معايا:

**** 🚨 تريكة "النیشان الغلط" (الخطأ في التصويب):****

تخيل مجرم بيضرب نار على عدوه، فعدوه وطى، والرصاصه جت في واحد ماشي في الشارع ملوش ذنب ومات. المحامي هيقول "يا قاضي ده قتل خطأ، الموكل مكنش قاصد يموت الراجل ده!".

القانون ومحكمة النقض هيردوا: "لا يا حبيبي، ده (قتل عمد تام)". ليه؟ لأن المجرم نيتو يقتل (إنسان)، والنتيجة إن (إنسان مات)، إسمه إيه بقى اللي مات دي مش مشكلتنا! ده غير إنه هياخد تهمة تانية (شروع في قتل لعدوه اللي هرب)، والقاضي بيديله العقوبة الأشد.

**** 🚨 تريكة "شبهته على واحد تاني" (الغلط في الشخصية):****

مستني واحد في الضلمة عشان تقتله، عدى واحد لابس نفس الجاكييت فضربته بالنار وطلع مش هو. دي برضه (قتل عمد)، القانون بيحمي الأرواح مش الأسماء في البطايق.

**** 🚨 تريكة "القاضي بيعرف نيتي إزاي؟":****

النية دي حاجة في القلب، القاضي هيثبتها إزاي عشان يدبك إعدام؟

بيئتها من (الأدلة الخارجية). يعني لو ضربت واحد بعصاية صغيرة على إيده ومات، صعب يثبت إن نيتك قتله. لكن لو ضربته بـ (سكينة) في (قلبه) أو (رقبته)! المظاهر دي بتأكد إنك قاصد تزهد روحه، والقاضي بيلبسك قتل عمد وش.

**** 🇸🇦 تريكة "رخصة القتل" (إمتى تقتل وتأخذ براءة؟): ****

3 حالات القانون بيقولك فيهم (تسلم إيدك ومفیش عقاب):

1. **** استعمال الحق: **** الملاكم اللي بيدي ضربة قاضية قانونية لخصمه فيموت. والدكتور اللي بيعمل جراحة صح 100% والمريض قلبه يقف قضاء وقدر.
2. **** أداء الواجب: **** عشاوي (الجلاد) اللي بينفذ أحكام الإعدام. أو ظابط شرطة بيطارد مسجون خطير هربان فضربه بالنار في رجله عشان يوقفه، بس الطلقة جت غلط وموته (متى راعى قواعد استخدام السلاح).
3. **** الدفاع عن النفس: **** مش أي حد يشتك تقتله وتقول دفاع شرعي! القانون حصرها في مصايب بس: (واحد رافع عليك سلاح هيموتك، أو واحد بيحاول يغتصب بنت في الشارع، أو عصابة بتخطف طفل، أو حرامي كسر باب بيتك ودخل عليك بالليل). هنا القانون بيقولك "اقتله وملكش دعوة".

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * **** الخطأ في التصويب والغلط في الشخصية: **** لا ينفيان القصد الجنائي = جناية قتل عمد تامة للمجني عليه (لتوافر نية إزهاق روح إنسان).
- * **** الباعث (الدافع) والقصد (المحدد أو العشوائي): **** لا يؤثران في قيام الجريمة وثبوتها قانوناً.
- * **** أدلة إثبات نية القتل: **** نوع الأداة (قاتلة أم لا)، وموضع الإصابة (في مقتل أم لا)، وتخضع لتقدير محكمة الجنايات.
- * **** أسباب إباحة القتل (3 حالات لا عقاب فيها): ****

1. **استعمال الحق:** (الرياضة العنيفة وفق الأصول + العلاج الطبي السليم).
2. **أداء الواجب:** (تنفيذ أمر الرؤساء كحكم الإعدام + استخدام الشرطة للسلاح ضد الشغب والهروب).
3. **الدفاع الشرعي:** حصراً لدرء (موت/جراح، اغتصاب، خطف، حريق، سرقة جنائية، اقتحام منزل ليلاً).

⚖️ الجزء الحادي عشر: ظروف التشديد في القتل (سبق الإصرار، الترصد، والسم) (من ص 59 إلى 66) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

- **1. الظروف المشددة لعقوبة القتل العمد:****
- * القاعدة العامة أن عقوبة القتل العمد هي (السجن المؤبد أو المشدد). ولكن المشرع قرر تشديد العقوبة لتصل إلى (الإعدام وجوباً) إذا اقترن القتل بأحد ظروف التشديد وهي: (سبق الإصرار، الترصد، القتل بالسم، اقتران القتل بجناية، ارتباط القتل بجنحة).
- * **طبيعة هذه الظروف:**
- * منها ظروف ذات طابع (شخصي) تتعلق بنفسية الجاني كـ "سبق الإصرار"، فلا تسري على الشركاء إلا من توافرت فيه شخصياً.
- * ومنها ظروف ذات طابع (مادي/عيني) تتعلق بكيفية التنفيذ كـ "الترصد" و"السم"، وتسري على كل المساهمين (فاعلين أو شركاء) طالما علموا بها [58، 59].

****2. المطلب الأول: سبق الإصرار (المادة 231 عقوبات):****

****تعريفه:**** هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصّر منها إيذاء شخص معين أو غير معين، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

****حكمة التشديد:**** أن إقدام الجاني على القتل وهو هادئ النفس، خالٍ من الغضب والانفعال، ينم عن خطورة إجرامية شديدة ونفسية شريرة تستدعي استئصالها بالإعدام [1].

****عناصر سبق الإصرار:**** يقوم على عنصرين متلازمين:

1. ****العنصر الزمني:**** مرور فترة من الزمن (طالت أو قصرت) بين التصميم على الجريمة وبين تنفيذها. ولا يحدد القانون مدة معينة، بل يترك تقديرها لقاضي الموضوع.

2. ****العنصر النفسي (وهو الأهم):**** التفكير الهادئ المتروي، وخلو بال الجاني من ثورة الغضب والانفعال والاضطراب. فإذا طالت المدة الزمنية ولكن الجاني ظل في حالة غضب أعمى و هياج حتى نفذ الجريمة، (ينتفي سبق الإصرار) لانعدام الهدوء والروية [59، 60].

****3. تطبيقات وقواعد سبق الإصرار:****

****القصد المحدد وغير المحدد:**** يتوافر سبق الإصرار سواء كان الجاني يستهدف شخصاً بعينه (زيد)، أو شخصاً غير معين (أي شخص يصادفه كمن يطلق النار على مظاهرة) [2].

****القصد المنجز والمعلق:**** يتوافر سبق الإصرار سواء كان نية القتل قاطعة وحالة، أو معلقة على شرط (كمن يقرر قتل غريمه "إذا" لم يرد له الدين) [2].
****الخطأ في التصويب أو الشخصية:**** لا ينفي سبق الإصرار. فمن أصر على قتل (أ) فأخطأ وقتل (ب)، أو ظن أن (ب) هو (أ) فقتله، يُسأل عن قتل عمد مع سبق الإصرار وتطبق عليه عقوبة الإعدام.

****4. المطلب الثاني: التردد (المادة 232 عقوبات):****

****تعريفه:**** هو ترصد الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة، مدة من الزمن (طويلة أو قصيرة)، ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
****عناصر التردد:****

1. ****العنصر المكاني:**** انتظار الجاني للمجني عليه في مكان (سواء كان مختبئاً عن الأنظار أو ظاهراً، في مكان عام أو خاص).

2. ****العنصر الزمني:**** مرور فترة من الوقت في هذا الانتظار.

****الطبيعة القانونية (الفرق بين التردد وسبق الإصرار):****

****سبق الإصرار:**** ظرف (نفسى شخصي)، لا يسري إلا على من فكر ودبر بهدوء. (قد يتوافر بدون تردد كمن يذهب لقتل غريمه في منزله مباشرة).
****التردد:**** ظرف (مادي عيني)، يتعلق بخطة التنفيذ. ويسري على جميع المساهمين متى علموا به [62، 63].

****5. المطلب الثالث: القتل بالسم (المادة 233 عقوبات):****

****تعريفه وحكمة التشديد:**** هو إزهاق روح إنسان باستخدام مادة جواهرها تتسبب في الموت كيميائياً. والتشديد للإعدام هنا راجع لخسة الجاني، وغدره، وسهولة إخفاء الجريمة، وتعذر دفاع المجني عليه عن نفسه لأنه يُطعن في الخفاء.
****المعيار القانوني للسم (التأثير الكيميائي):**** يُعد سماً كل مادة (صلبة، سائلة، أو غازية) تؤدي بطبيعتها إلى الوفاة عن طريق التفاعل الكيميائي مع أجهزة الجسم (كالزرنخ).

* أما إذا كانت المادة تقتل عن طريق (التأثير الميكانيكي/التمزيق) كـ "مسحوق الزجاج" أو الإبر، فلا تُعد سماً في نظر القانون، ويُسأل الفاعل عن قتل عمد بسيط (مؤبد) وليس إعداماً بالسم [64، 65].

****الشروع في القتل بالسم:**** تقع الجريمة بمجرد دس السم في الطعام وتقديمه للمجني عليه (حتى لو لم يتناوله، أو تناوله وتم إسعافه). وإذا قدم له الترياق (العلاج) لاحقاً تظل الجريمة شروعا في قتل لتمام الفعل [3].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، الجزء ده هو اللي بيحدد المتهم هيلبس "البدلة الحمراء" (إعدام) ولا "البدلة الزرقاء" (مؤبد)! المحامين بياكلوا بعض في المحكمة عشان يثبتوا أو ينفوا الحاجات دي. ركز في التريكات:

**** 🔴 تريكة "سبق الإصرار" (الدم البارد):****
ايه الفرق بين واحد قتل واحد في خناقة، وواحد تاني قتله؟ الأول بياخد مؤبد والتاني إعدام!
* لو اتخانقوا وشتموا بعض فقام ضاربه بالسكينة فوراً = (مفيش سبق إصرار)، ده دمه كان بيفور ومفكرش.
* لكن لو اتخانقوا، وروح بيته، ونام، وتاني يوم نزل اشترى سلاح وراح قتله = (سبق إصرار وإعدام)! لأنه "فكر بهدوء وروية".
* * (تريكة امتحان):* لو الراجل طالت المده، قعد أسبوع زعلان، بس طول الأسبوع ده "في حالة هياج وغضب أعمى ومبينامش"، هل ده سبق إصرار؟ المحكمة بتقول **** (لا)****! العنصر الأهم هو "الهدوء والروية"، طالما دمه مبردش، يبقى مفيش سبق إصرار حتى لو فات شهر.

**** 🔴 تريكة "الترصد" (الكمين):****
الترصد يعني المجرم يعمل "كمين" للضحية، يستناه ورا شجرة، أو في مدخل العمارة.
* * (تريكة التفرقة مع الشريك):* لو أنا فكرت بهدوء إنني أقتل واحد (سبق إصرار)، وطلبت من صاحبي فجأة يجي معايا عشان ننفذ، وفعلاً قتلناه في بيته بدون ما نستناه. أنا كفاعل هاخذ (إعدام عشان خططت)، بس صاحبي اللي لسه عارف من دقيقة هياخذ (مؤبد) لأن الظرف ده "شخصي" يخصني أنا.

* * لكن* لو أنا عملت (ترصد / كمين) ورا شجرة، وصاحبي جه قفش معايا ووقفنا نستناه.. الترصد ده ظرف (مادي مكاني)، يعني بيلزق في كل اللي شارك! أنا وصاحبي هناخد (إعدام).

**** تريقة "السم ومسحوق الزجاج":****
القانون المصري بيحكم بـ (الإعدام) على اللي بيقتل بالسم.
طيب لو مجرم ذكي طحن "إزاز ولمبات" لحد ما بقت بودرة وحطها في الأكل، والمجني عليه أكلها ومات بسبب تمزق أمعائه.. المجرم ده يتعدم بتهمة القتل بالسم؟
(تريقة امتحانات سنوية): القانون والمحكمة قالوا **** (لأ)****! الإزاز المطحون ده "بيمزق" ومبيتفاعلش تفاعل كيميائي، فميعتبرش "سم" في نظر القانون. المجرم هنا هياخد تهمة (قتل عمد بسيط) عقوبته السجن المؤبد، ومش إعدام.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

* * ظروف التشديد للإعدام في القتل: ** (سبق الإصرار - الترصد - السم - الاقتران بجناية - الارتباط بجنحة).
* * سبق الإصرار (ظرف شخصي نفسي): **
* عناصره: زمني (مرور وقت) + نفسي (الهدوء والروية والدم البارد وهو الأهم).
* تأثيره: لا يسري على الشريك إلا إذا توافر لديه شخصياً.
* * الترصد (ظرف مادي عيني): **
* عناصره: مكاني (مكان للكمين) + زمني (فترة الانتظار).
* تأثيره: يسري على الفاعل والشريك متى علم به.
* * القتل بالسم (ظرف مادي عيني): **
* المعيار: التأثير الكيميائي على الجسم.

* الاستثناء: مسحوق الزجاج والمواد التي تقتل بالتمزق الميكانيكي (لا تعد سماً بل أداة قتل عادية).
* عقوبته: الإعدام وجوباً للفاعل والشركاء (لعنصر الغدر والخسة).

الجزء الثاني عشر: اقتران القتل بجناية وارتباطه بجنحة (من ص 67 إلى 73) 

 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

****1. المطلب الرابع: اقتران القتل العمد بجناية (المادة 234/2 عقوبات):****
* القاعدة والعقوبة: ** نص المشرع على أنه يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بـ (الإعدام وجوباً) إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها (جناية أخرى) [1].
* حكمة التشديد: ** مقدرة الشارع لمدى الخطورة الكامنة في شخصية الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جريمتين من الجرائم الكبرى (جنايتين) تستحق كل منهما عقاباً مستقلاً، واستهانته بالحق في الحياة، فاستعاض المشرع عن عقوبتيهما بعقوبة واحدة هي الإعدام.

****2. شروط تشديد العقاب في (الاقتران بجناية):****
يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام استناداً لظرف الاقتران توافر أربعة شروط:
* الشرط الأول: أن تقع جناية قتل عمد: ** يجب أن يكون هناك قتل عمدي مكتمل الأركان، سواء كان الجاني فاعلاً أصلياً أو شريكاً.
* الشرط الثاني: ارتكاب جناية أخرى: ** يشترط أن يرتكب الجاني بجانب القتل "جناية أخرى" (كالسرقة بالإكراه، الاغتصاب، أو الحريق العمد). ولا يتحقق الظرف إذا كانت الجريمة الأخرى مجرد "جنحة". ويشترط أن تكون الجناية الأخرى (مستقلة) بكيانها المادي عن جناية القتل [67، 68].

**** الشرط الثالث:** أن يكون المسئول عن الجنايتين شخصاً واحداً: ****** يجب أن يكون الجاني هو من ارتكب القتل والجناية الأخرى. *ملاحظة هامة: * إذا أطلق الجاني (رصاصة واحدة) فقتلت شخصين، تعدد القتل ولكن لا يتعدد الفعل، وتعتبر الجناية واحدة لوحدة الفعل المادي، فلا يطبق ظرف الاقتران. أما إذا أطلق رصاصة فقتل الأول، ثم أطلق رصاصة أخرى فقتل الثاني، هنا يتحقق الاقتران لتعدد الأفعال المادية [2].

**** الشرط الرابع:** توافر رابطة زمنية بين الجنايتين: ****** يشترط أن يكون الجاني قد ارتكب الجناية الأخرى في (وقت مقارب) لوقت ارتكاب جناية القتل (تقدمتها، اقترنت بها، أو تلتها)، بحيث لا يفصل بينهما فارق زمني يقطع هذه الرابطة [2].

**** 3. المطلب الخامس:** ارتباط القتل بجنحة (المادة 234/3 عقوبات): ****** **** القاعدة والعقوبة:** نص المشرع على تشديد عقوبة القتل العمد لتصبح (الإعدام أو السجن المؤبد) إذا كان القصد من القتل هو التأهب لفعل جنحة، أو تسهيلها، أو ارتكابها، أو مساعدة مرتكبها على الهرب أو التخلص من العقوبة [3]. **** حكمه التشديد:** اتخاذ القتل وسيلة لارتكاب جنحة (كسرقة بسيطة) أو للخلاص من عواقبها، ينم عن استهانة فائقة بحياة الناس، حيث يضحي الجاني بروح إنسان من أجل غاية إجرامية أقل خطورة.

**** 4. شروط تشديد العقاب في (الارتباط بجنحة):** ****** يتطلب المشرع لتوافر ظرف الارتباط شرطين أساسيين: **** الشرط الأول:** ارتكاب جنحة (أو جناية) إلى جانب القتل: ****** يشترط أن تكون الجريمة الأخرى معاقباً عليها، ومستقلة بعناصرها المادية عن فعل القتل. ولا يشترط هنا أن تكون الجريمة الأخرى جنائية، بل يكفي أن تكون جنحة. **** الشرط الثاني:** توافر صلة سببية / غائية بينهما (الشرط الأهم): ****** لا يتطلب المشرع هنا وجود "رابطة زمنية أو مكانية" كما في الاقتران، بل يتطلب (رابطة سببية ونفسية) تقوم على قصد الجاني وغايته من القتل. وقد حدد القانون صورتين لهذه الرابطة السببية:

1. **الصورة الأولى (التمكين):** أن يكون القصد من القتل هو التأهب لجنحة، أو تسهيلها، أو ارتكابها. كمن يقتل حارس بنك ليتمكن من سرقة [4].
2. **الصورة الثانية (الهروب):** أن يكون القصد من القتل هو مساعدة مرتكبي الجريمة على الهرب أو التخلص من العقوبة. كمن يسرق حقيبة، فيطارده المارة، فيطلق عليهم النار ليتمكن من الهرب بالمسروقات [71، 72].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (باللدي)

يا بطل، الجزء ده بيجي في الامتحان على هيئة (قضايا)، ول لازم تكون أذكى من المحامي وتعرف تفرق بين (الاقتران) و(الارتباط):

**** التريكة الأولى: إيه الفرق الجوهرى بين الاقتران والارتباط؟ ****

**** الاقتران (بتاع الجنايات): **** الرابطة فيه (رابطة زمنية). يعني المجرم عمل مصيبتين كبار ورا بعض من غير ما يكونوا سبب لبعض. (مثال: واحد دخل بيت يسرقه بالإكراه، وبعد ما سرق لقي بنت في البيت فاغتصبها). دول جنايتين ملهمش علاقة ببعض غير إنهم حصلوا (في نفس الوقت). هنا المجرم بياخذ إعدام وجوباً.

**** الارتباط (بتاع الجنح): **** الرابطة فيه (رابطة سببية/هدف). يعني المجرم قتل عشان (سبب) يخلص جريمة تانية. (مثال: حرامي غسيل بيسرق هدوم من البلكونة "جنحة سرقة"، فصاحب البيت شافه وبيمسكه، فالحرامي قتله عشان يعرف يهرب). القتل هنا كان (وسيلة) للهروب. هنا المجرم بياخذ إعدام أو مؤبد.

******  **التريقة الثانية: قضية "الرصاصه الواحدة":****

مجرم معاه مسدس، شاف اتنين بيكرهم ماشيين ورا بعض، فضرب رصاصه واحده اخترقت الأولاني مونتته، وكملت في الثاني مونتته! المحامي بتاع النيابة هيقول: "دول جنايتين قتل ورا بعض، نطبق عليه ظرف الاقتران ونعدمه!". القانون بيقول: ******لأ، غلط! ****** عشان نطبق الاقتران لازم (تعدد الأفعال المادية). الرصاصه الواحدة دي فعل مادي (واحد)، وبالتالي ميطلبش عليه الظرف المشدد ده. (يُعاقب كقاتل عمد عادي). طب لو ضرب رصاصتين؟ هنا يتطبق الاقتران ويتعدم.

******  **التريقة الثالثة: قضية "البواب والحرامي" (تريقة الزمن في الارتباط):****

حرامي سرق عجلة من جراج ونجح إنه يهرب بيها وراح استخبي في بيته. بعد أسبوع، بواب العمارة شاف الحرامي ده في الشارع وجري وراه عشان يمسه ويسلمه للشرطة، فالحرامي طلع مطواة وقتل البواب عشان يهرب. المحامي هيقول: "يا قاضي السرقة خلصت من أسبوع، مفيش رابطة زمنية بين السرقة والقتل!". القانون هيرد: في حالة (الارتباط) أنا مش محتاج رابطة زمنية، أنا محتاج (رابطة سببية). طالما الحرامي قتل البواب عشان (يتخلص من العقوبة بتاعة السرقة)، الظرف يتطبق عليه حتى لو القتل حصل بعد السرقة بشهر! بيلبس إعدام أو مؤبد.

—

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * **الاقتران بجناية (المادة 234/2):**
 - * **المعادلة:** قتل عمد + جناية أخرى مستقلة + في نفس الوقت تقريباً.
 - * **نوع الرابطة المطلوبة:** رابطة (زمنية) فقط.
 - * **العقوبة:** الإعدام وجوباً.
 - * **التريغة:** لا يتحقق الظرف إذا نتجت الجريمتان عن فعل مادي واحد (كرصاصة واحدة تقتل شخصين).
- * **الارتباط بجنحة (المادة 234/3):**
 - * **المعادلة:** قتل عمد + جنحة (أو جناية) + القتل كان هدفاً أو وسيلة.
 - * **نوع الرابطة المطلوبة:** رابطة (سببية / غائية) ولا يشترط التزامن.
 - * **صور الرابطة السببية:** التسهيل والتأهب للجريمة، أو الهروب والتخلص من العقوبة.
 - * **العقوبة:** الإعدام أو السجن المؤبد (سلطة تقديرية للقاضي).

⚖️ الجزء الثالث عشر والأخير: قتل جرحى الحرب وعذر مفاجأة الزوجة بالزنا (من ص 74 إلى 79) ⚖️

📖 أولاً: التفريغ الشامل (إعادة صياغة احترافية ومكثفة للمصدر)

- * **1. المطلب السادس: وقوع القتل على جرحى الحرب (المادة 251 مكرراً):**
 - * **القاعدة والعقوبة:** نص المشرع على أنه إذا ارتكبت جناية القتل العمد على "جرحى الحرب" حتى ولو كانوا من الأعداء، يُعاقب مرتكبها بـ (الإعدام)، أي بنفس العقوبة المقررة للقتل بسبق الإصرار والترصد [1].

* **حكمة التشديد:** رعاية جرحى الحرب باعتبارهم ضحايا الدفاع عن أوطانهم، وهم في حالة عجز وضعف لا يملكون فيها الدفاع عن أنفسهم، فيكونون في أمس الحاجة للعون وليس العدوان.

* **2. شروط التشديد في قتل جرحى الحرب:**
* **الشرط الأول:** أن يكون المجني عليه جريح حرب: ** أي شخص أصيب في العمليات الحربية. ويستوي أن يكون الجريح من جيش الدولة، أو جيش دولة حليفة، أو حتى من (جيش الأعداء). كما يستوي أن يكون عسكرياً مقاتلاً أو مدنياً ملحقاً بالجيش كعامل أو إداري.
* **الشرط الثاني:** أن يقع الاعتداء أثناء الحرب: ** يستفاد هذا الشرط من صريح النص، ويُرجع في تحديد بداية الحرب ونهايتها إلى قواعد (القانون الدولي العام).

* **3. القتل العمدي في صورته المخففة (عذر الاستفزاز / مفاجأة الزوجة بالزنا):**
* **القاعدة والعقوبة (المادة 237 عقوبات):** ** من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها، يُعاقب بـ (الحبس) بدلاً من العقوبات المقررة للقتل العمد (السجن المؤبد/المشدد).
* **حكمة التخفيف:** ** ترجع إلى (الثورة النفسية) التي تحدث في نفس الزوج المخدوع حال مشاهدته لزوجته متلبسة بالزنا، مما يضعف إرادته ويفقده السيطرة على أعصابه، فيُقدم على جريمته دون ترو أو تدبر للعواقب.
* **طبيعة العذر:** ** هذا العذر هو (عذر شخصي بحت) يتعلق بشخص الزوج وحالته النفسية، وليس ظرفاً عينياً في الجريمة [75، 76].

* **4. شروط تطبيق المادة 237 عقوبات (شروط العذر المخفف):**
يشترط لتخفيف العقوبة إلى الحبس توافر أربعة شروط صارمة:
* **الشرط الأول:** صفة الجاني (أن يكون زوجاً): ** يُشترط أن يكون الجاني هو (الزوج الشرعي) للفاعلة. فلا يستفيد من هذا العذر أي شخص آخر مهما بلغت درجة قرابته (كالأب، الأخ، أو الابن) فهؤلاء يُعاقبون بعقوبة القتل العمد المشددة.

كما أن (الزوجة) لا تستفيد من هذا العذر إذا فاجأت زوجها بالزنا فقتلته، بل تُعاقب بالقواعد العامة للقتل.

**** الشرط الثاني: المفاجأة:** ** أن يضبط الزوج زوجته بغتة. وتتحقق المفاجأة سواء كان الزوج واثقاً من عفتها ثم صُدم، أو كان (يساوره الشك) فاحتال وتظاهر بالخروج ليقطع الشك باليقين، فضبطها. فالشك المسبق لا ينفي عنصر المفاجأة لحظة رؤية الجريمة (وفقاً لمحكمة النقض).

**** الشرط الثالث: التلبس بالزنا:** ** يُشترط أن يشاهد الزوج التلبس بـ (نفسه)، فلا يكفي أن يخبره الغير (كالبواب) بوقوع الزنا.

**** الشرط الرابع: حدوث القتل في الحال:** ** يجب أن يقع القتل إثر مفاجأة الزوج (فوراً) وتحت تأثير الصدمة. فإذا صرف نظره عن القتل وتراخى (ولو مؤقتاً) ليفكر أو يخطط، انتفى هذا الشرط وفقد العذر. ولكن لا ينتفي الشرط بالوقت اليسير الذي يستغرقه للبحث عن أداة للقتل في ذات المكان [77، 78].

**** 5. مدى انطباق العذر عند تعدد الجناة (أثر العذر على الشركاء):** **
نظراً لأن هذا العذر (شخصي بحت)، فإنه لا يمتد لغير الزوج:
**** الزوج:** ** يُعاقب بعقوبة الجنحة (الحبس) سواء كان فاعلاً وحده أو مع غيره.
**** الفاعل الآخر أو الشريك:** ** إذا استعان الزوج بشخص آخر (كأخيه) لقتل الزوجة والعشيق، فإن الأخ (شريكاً كان أو فاعلاً أصلياً) لا يستفيد من العذر المخفف، ويُعاقب بعقوبة (جناية القتل العمد) كاملة [2].

**** 6. أثر العذر المخفف وسلطة القاضي:** **
* إذا توافرت الشروط، يهبط وصف العقوبة من (جناية) إلى (جنحة).
* عقوبة الحبس هنا ليس لها حد أدنى خاص بنص المادة، لذا يُطبق الحد العام للحبس (من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات).
* يحق للقاضي استخدام سلطته التقديرية بالنزول بالحبس إلى حده الأدنى، وله أيضاً (إيقاف تنفيذ العقوبة) إعمالاً للمادة 55 عقوبات.

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

يا بطل، ختامها مسك، والجزء ده فيه "قضية الامتحانات" اللي الدكاترة بتعشقها.
ركز معايا عشان نقفل المادة بامتياز:

** 🚨 تريكة "قتل جرحى الأعداء":**

قانون الجنايات بيحترم شرف العسكرية. لو عسكري مصري في حرب، لقي عسكري من جيش "الأعداء" واقع على الأرض مصاب وبينزف، فقام العسكري المصري ضاربه بالنار وموته!
المحامي هيقول "ده عدو وبنحاربه!".. القانون بيقوله: ** (يتعدم فوراً) **! ليه؟ لأن العسكري المصاب ده بقى "عاجز"، قتله في لحظة ضعفه يعتبر خسة وغدر زيه زي اللي بيقفل بسبق الإصرار والترصد بالظبط!

** 🚨 تريكات "عذر الزنا" (أهم تريكات في المنهج كله):**

دي الحالة "الوحيدة" في القانون اللي مجرم يقتل فيها اتنين عمد، والمحكمة تديله حبس شهور وممكن تطلعه براءة (إيقاف تنفيذ)! بس بشروط زي السيف:

1. **مين اللي يقتل؟ (الزوج بس):** لو ست لقت جوزها بيخونها في السرير وقتلته.. تلبس (إعدام/مؤبد) متستفيدش من العذر! طب لو أخ لقي أخته بتزني وقتلها عشان يغسل عاره؟ يلبس برضه (مؤبد)! العذر ده لك "زوج" فقط.
2. **تريكة الكمين (الشك):** لو الزوج شاكك في مراته، فعمل نفسه رايح الشغل واستخبى في الدولاب، ولما العشيق جه طلع قتلهم. المحامي بتاع النيابة هيقول "يا قاضي ده مكنش متفاجئ، ده مخطط وعامل كمين!". محكمة النقض قالت: (حتى لو شاكك، لحظة رؤية المنظر بتعمل صدمة ومفاجأة)، فبرضه يستفيد من العذر ويأخذ حبس بس!

3. ****تريكة القتل في الحال (الوقت):**** الزوج دخل لقاهم بيزنوا، فراح قافل عليهم الباب بالمفتاح، ونزل شرب سيجارة، واشترى سكينه من تحت، وطلع قتلهم! هنا العذر (طار) وبقي قاتل عمد ياخذ مؤبد! لأنه لحق "يهدى ويفكر" ومقتلش في الحال.

4. ****تريكة "أخو الزوج" (فخ الشركاء):**** الزوج قفش مراته، فاتصل بأخوه قاله إلحقني. أخوه جه، والاتنين مسكوا العشيق والزوجة قتلوهم! الحكم هنا إيه؟ (الزوج) ياخذ حبس مخفف عشان ده العذر بتاعه. أما (أخوه) اللي ساعده بيلبس (سجن مؤبد / إعدام)!! لأن العذر ده "شخصي" مبينتقلش للمساعدين.

🧠 ثالثاً: خريطة التثبيت (لضعاف الحفظ)

- * ****قتل جرحى الحرب (المادة 251 مكرراً):****
- * الشروط: المجني عليه جريح حرب (صديق أو عدو) + وقت العمليات الحربية.
- * العقوبة: الإعدام (نفس عقوبة سبق الإصرار والترصد).
- * ****عذر مفاجأة الزوجة بالزنا (المادة 237):****
- * الأثر: يخفف العقوبة من (الإعدام/المؤبد) إلى (الحبس من 24 ساعة لـ 3 سنين، ويجوز إيقاف التنفيذ).
- * طبيعة العذر: عذر شخصي (لا يستفيد منه الشركاء أو الفاعلون مع الزوج).
- * الشروط الأربعة الصارمة (حفظ صم):
 1. صفة الجاني (الزوج الشرعي فقط، ولا يمتد للزوجة أو الأخ).
 2. المفاجأة (حتى لو كانت مسبقة بشك وكمين).
 3. التلبس بالزنا (الرؤية العينية).
 4. القتل في الحال (غياب التراخي الزمني).

وصلي على النبي ♥